Fővárosi Ítélőtábla

mint másodfokú bíróság

1.Mf.31.062/2026/8.

A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a dr. Pető Márk ügyvéd (cím6) által képviselt **Felperes1** (cím1) **felperesnek** a dr. Ilosvai Gábor ügyvéd (cím7) által képviselt **Alperes1** (cím2.) **alperes** ellen jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei iránt indított perében a Fővárosi Törvényszék 4.M.70.537/2025/31. számú ítélete ellen az alperes 33. sorszámon előterjesztett fellebbezés folytán meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 241.600 (kettőszáznegyvenegyezer-hatszáz) forint és ÁFA másodfokú perköltséget.

A le nem rótt 642.240 (hatszáznegyvenkettőezer-kettőszáznegyven) forint fellebbezési illetéket a Magyar Állam viseli.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

Ítéleti tényállás

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a felperes 2007. február 15. napjától állt az alperes alkalmazásában határozatlan idejű munkaviszonyban, a perrel érintett időszakban az alperes Intézményi Kar1án, a Intézet3 egyetemi docens

munkakörben dolgozott. Az érintett intézetben a felperes volt az egyedüli, aki társadalomtudományok területén rendelkezett habilitációval.

[2] A felperes az oktatói tevékenységen kívül kutatói és egyben publikációs tevékenységet is folytatott, zömében vallásszociológiai témában. Publikációi nem csak hazai „A" kategóriás folyóiratokban, hanem nemzetközi, Q1-es folyóiratokban jelentek meg. Az alperesnél az oktatók publikációs tevékenységét elismerve és támogatva 2023. március 1-jén hatályba lépett a Intézményi Kar1 oktatói bérpolitikájáról és a tudományos teljesítmény ösztönzésének és értékelésének egyes eljárási szabályairól szóló szám2 számú Utasítás, amely 19. §-ában rendelkezett a publikációs tevékenység támogatásáról. E szerint az Adatbázis1 rendszerébe rögzített, az alperes szervezeti egységéhez affiliált szakmai publikációk közül a folyóiratlista1, folyóiratlista2 vagy folyóiratlista3 folyóiratlistában az első negyedbe sorolt nemzetközi folyóiratban megjelent, világnyelven írt tudományos tanulmány (Q1) esetén bruttó 800.000.- forint/publikáció jár. Az alperes a publikációs támogatási kérelem benyújtását követően kizárólag a kérelemben szereplő formai követelményeket vizsgálta, tartalmi vizsgálatot nem végzett. Ha a tanulmány a formai követelményeknek megfelelt, a támogatás kifizetésre került.

[3] A felperes társszerzőségben 2025. januárjában a Q1-es besorolású folyóirat1 című nemzetközi folyóiratban megjelentett egy tanulmányt „tanulmány" címmel. A tanulmány címe magyarul: tanulmány. A felperes 2025. február 19-én benyújtotta kérelmét a támogatás iránt. Az elbírálás folyamatban léte alatt az alperes 2025. március 4-i hatállyal az szám3. számú Utasítással módosította az szám2 számú Utasítást akként, hogy a 19.§ (1) bekezdését azzal egészítette ki, hogy azon szakmai publikáció után jár támogatás, „amelynek tartalma nem sérti az Egyetem vallás1 szellemiségét". Az utasítás azt is tartalmazta, hogy a módosított szabályt a módosítás hatályba lépését követően esedékessé váló kifizetésekre kell alkalmazni.

[4] A felperest 2025. április 8. napján arról tájékoztatták, hogy publikációja a Utasítás 19.§ (1) bekezdése utolsó fordulata alapján nem jogosult publikációs támogatásra. A levél egyéb indokolást nem tartalmazott. A felperes még aznap e-mailben kérte a Intézményi Osztály1tól a döntés indokolását. Levelében arra is utalt, hogy a tanulmány a legmagasabb besorolású, kifejezetten vallástudományra specializálódó szakfolyóiratban jelent meg, amely nem közölhet olyan kéziratot, amely bármely vallási intézmény szellemiségét sértené, ez ugyanis a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelő elbírálási eljárás során ki kellett volna derüljön. Ezt követően az osztályvezető 2025. április 9-én arról tájékoztatta a felperest, hogy további eljárási lehetőségük nincs, illetékességből levelét a dékán felé továbbítják. A felperes újabb e-mailben kifogásolta, hogy nem kapott választ az elutasítás szempontjairól és ismételten megerősítette, hogy várja a támogatás elutasításának indokolását, de a felperes ezen levélre sem kapott választ.

[5] Az alperes 2025. június 19-én felhívta a felperest, hogy másnap menjen be a dékán kérésére, majd 2025. június 23. napján adták át a felperes részére a 2025. június 20-án kelt munkáltatói felmondást, melynek indokolása szerint az intézet versenyképességének

javítása és gazdasági érdekeinek szem előtt tartása mellett a Intézet3 személyi állományának csökkentéséről döntött az alperes. A létszámcsökkentés keretében a felperes munkaviszonya megszüntetésre került, az abba tartozó feladatok ellátásáról az alperesi intézet más oktatóinak, illetve óraadó oktatónak a bevonásával fog az alperes gondoskodni.

[6] A felperes 2025. június 24-én a dékánnak címzett levelében ismét kérte a publikációs támogatás elutasításának indokolását. 2025. június 30-án a Hivatal1 arról tájékoztatta a felperest, hogy a kérelem elutasítás indoka a korábbi levélben szerepelt, az a Utasítás 19. § (1) bekezdésének utolsó fordulata. Mivel a hivatkozott pont a felperes támogatási kérelmében benyújtása után módosult, a dékán a Intézményi Osztály1 döntését felülvizsgálta és méltányosságból engedélyezte támogatás kifizetését. A felperes ezt követően is kérte az indokolás megadását, sikertelenül. A felperes részére a kereset benyújtását követően, 2025. július 28. napján kifizetésre került a támogatás összege.

Kereset és ellenkérelem

[7] A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését a munkaviszony helyreállítására, továbbá 669.000.- forint/hó elmaradt munkabér, 170.000.- forint/hó bérkiegészítő pótlék, 22.556.- forint önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, és 30.000.- forint munkába járási támogatás, valamint ezen összegek késedelmi kamatainak megfizetésére.

[8] Hivatkozásképpen előadta, hogy a munkaviszony megszüntetés közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg. A felperes az intézet legnagyobb tudományos teljesítményt nyújtó oktatója, akinek a legtöbb és legnagyobb impakt faktorú nemzetközi publikációja van és a legtöbb magyar „A” kategóriás folyóiratban jelent meg tanulmánya, továbbá ő rendelkezik a legmagasabb Hirsch indexszel, a legtöbb szakmai hivatkozással. Számos hazai kutatás résztvevője, korábban Ösztöndíj1ban részesülő kutató, valamint az intézetből egyedül ő az Testület1 tagja.

[9] A felperes védett tulajdonságaként a vélt világnézetét jelölte meg. Előadta, hogy azzal, hogy a meleg személyekkel kapcsolatos attitúdök változását tette vizsgálat tárgyává, azaz kutatásában a közösség témához fordult, az alperes a felperesnek egy olyan világnézeti meggyőződést tulajdonított, amely az egyetem vallás1 szellemiségével összeegyeztethetetlen és így részéről elfogadhatatlan. A felperes az közösség közösséghez kapcsolódó kérdést nem tabuként kezelte, mellyel olyan értékítéletet váltott ki, amely az alperes szerint sérti az egyetem vallás1 szellemiségét, ezen értékítélet rávetült a felperes személyiségére, így ő maga vált a vallás1 szellemiséggel összeegyeztethetetlenné.

[10] Előadta, hogy az okozati összefüggést a törvény vélelmezi, de a körülmények alátámasztják azt: az egyetemek közötti rangsor megállapításában jelentős szempont az

oktatók tudományos teljesítménye és az oktatók szakmai színvonala, ezért a felperes kiválasztása irracionális. Az okozati összefüggést erősíti továbbá az alperes diszkriminatív intézményi gyakorlata. Az közösség személyekkel kapcsolatos kérdéseket feldolgozó kollégákat az alperes részéről igazolhatóan hátrány érte: 2025. júniusában három pszichológus oktatóval szemben etikai eljárás indult egy online cikk miatt, amely mindhárom esetben figyelmeztetéssel zárult, megállapítva azt, hogy az általuk megjelentetett írás sérti a vallás1 szellemiséget. Ezen túl tanú2 volt pszichológus szakos hallgató ugyan elnyert egy díjat közösség témájú kutatásával, de nem mutathatta be a tanulmányát a Díjátadó1ján. Emellett miután tanú1 pszichológus a Háttértársaságot, mint civil szervezetet meghívta az előadására, ezt meg kellett indokolnia és ezt követően a korábbi gyakorlattal ellentétben előzetes engedélyt kellett minden oktatónak kérnie arra az esetre, ha külsős civil szervezetet vagy személyt kívánt vendég előadóként meghívni. Ezen túl tanú3 pszichológus oktatónak szintén visszautasításra került az közösség témával foglalkozó tanulmánya, megtagadták tőle a támogatást a Utasítás 19. § (1) bekezdésére hivatkozással. A felperes felmondása szorosan követte a publikációs támogatással kapcsolatos lezáratlan belső jogvitát, továbbá a pszichológus oktatók etikai eljárásra is időben szorosan kapcsolódik a felperes ügyéhez.

[11] Másodlagos kereseti kérelmében az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség megvalósításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 10. § (3) bekezdése szerinti megtorlásra hivatkozott. Előadta, hogy a felperes azzal, hogy a támogatás elutasításának indokát kérte, egy diszkriminatív intézkedés ellen emelt kifogást, amelyet a munkáltató részéről munkaviszony megszüntetés követett.

[12] Harmadlagosan joggal való visszaélésre hivatkozott, mivel a felperes és a munkáltató között konfliktusos helyzet alakult ki amiatt, hogy a felperes nem fogadta el a megtagadással kapcsolatos döntést. Az alperes a kialakult konfliktussal okozati összefüggésben szüntette meg a felperes munkaviszonyát.

[13] Az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Hivatkozásképpen előadta, hogy a felmondás indoka valós és okszerű, a létszámcsökkentés megvalósult egy docens és egy tanársegédi állás megszüntetésével. egyéb érdekelt5 tanársegéd munkaviszonya 2025. július 31-ével közös megegyezéssel szűnt meg. Előadta, hogy az oktatási költség csökkentése javítja a gazdaságosságot és mivel a felperes munkabére volt a legmagasabb, az órák biztosítása olcsóbb a jogviszony megszüntetését követően. Állította, hogy a felperes kiválasztása már 2004. decemberében felmerült, a versenyképességi pótlék bevezetéséről szóló Utasítást követően az intézetvezető azonnal megkereste a dékánt és már ekkor körvonalazódott egy év végére tervezett létszámcsökkentés, amely a felperes és a tanársegéd munkaviszonyát fogja érinteni. A felperes kiválasztása 2025. februárban véglegesült, miután egy hallgatói panaszlevél beérkezett. A felperes kiválasztására azért került sor, mert mind a kollégái, mind a hallgatók a felperes tevékenységével kapcsolatosan többször panaszt fogalmaztak meg, illetőleg a felperes nem vette ki a részét az alperes hármas küldetésének megvalósításában, szinte kizárólag tudományos tevékenységet végzett.

[14] Vitatta, hogy a felperesnek lenne bármiféle vélt vagy valós világnézete, ilyet a felperes nem valószínűsített. Előadta továbbá, hogy a vallás1 szellemiség és tanítás tartalma nem képezheti bírósági felülvizsgálat tárgyát a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján. Az Ebktv. szerint a vallás1 szellemiség tiszteletben tartására vonatkozó kitétel nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, figyelemmel a törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjára. Az egyetemnek joga van a vallás1 szellemiség tiszteletben tartását előírni és egy nem kötelező juttatást ehhez kötni. Ez indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés. A felsőoktatási törvény is lehetőséget ad a 22. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazására. Vitatta az állítólagos diszkriminatív intézeti mintázatot, állította, hogy egyáltalán nem tiltott az közösség témával való foglalkozás, több szakdolgozat is született hasonló témában. Megjelölte egyéb érdekelt1 szakdolgozatát és egyéb érdekelt7nek az alperesi folyóiratban hasonló témában megjelent tanulmányát 2025. decemberében. Állította, hogy a pszichológus oktatók ügye nem hozható kapcsolatba a felperessel, az ő esetükben csak figyelmeztetés kiszabására került sor.

Az elsőfokú bíróság döntése

[15] Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest a munkaviszony helyreállítására, valamint 4.026.381.- forint elmaradt jövedelem és késedelmi kamatai megfizetésére.

[16] A határozat indokolása szerint az Ebktv. 19. § alapján a felperesnek kellett valószínűsítenie, hogy a jogsértéskor rendelkezett valamely, a 8. §-ban felsorolt védett tulajdonsággal, a valószínűsítés a hihetővé tételt jelenti. A felperes a védett tulajdonság kapcsán arra hivatkozott, hogy az közösség tematikát érintő kutatás és tanulmány szerzésében vett részt, ami az alperes részéről egy általa vélt, a saját világnézetével össze nem egyeztethető szekulárisabb, az közösség témát nem tabuként kezelő világnézetet feltételezett. Ebből a szempontból nem képezte vizsgálat tárgyát a felperes valós világnézete, hiszen a védett tulajdonság nem kell valós is legyen, elegendő ennek kapcsán a másik fél vélekedése, feltételezése. A felperes a tanulmányt becsatolta, ez kétséget kizáróan melegekkel kapcsolatos témát dolgozott fel. Miután a felperes publikációs támogatás iránti kérelmet nyújtott be, a publikációról az alperes kétségkívül tudomást szerzett, mindezek alapján az elsőfokú bíróság a vélt világnézetet, mint védett tulajdonságot valónak fogadta el. Megállapította továbbá, hogy fennáll a hátrány, amely munkaviszony megszüntetésben jelentkezett. A felperes valószínűsítette mind a védett tulajdonságot, mind a hátrányt, melynek eredményeképpen az alperesre hárult annak bizonyítása az Ebktv. 19. § alapján, hogy a megszüntetésben megnyilvánuló hátrány és a védett tulajdonság között nem áll fenn okozati összefüggés.

[17] Rögzítette az elsőfokú bíróság az összehasonlítható csoportot, mely nem más, mint a Intézet3ben oktató azon kollégák, akik nem vettek részt közösség tematikát feldolgozó kutatásban.

[18] Az alperes a védett tulajdonságot és az okozati összefüggés fennállását is vitatta, de hivatkozott az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontjára is, bár nem a felmondás tekintetében, hanem általánosságban és az szám3. Utasításban foglalt feltétel, vagyis a tekintetben, hogy azon tanulmányok után igényelhető támogatás, amelyek nem sértik a vallás1 szellemiséget. Az elsőfokú bíróság rámutatott arra, hogy az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális kimentési ok fennállása esetén a felmondás indoka valótlan lenne, mivel a felmondás indoka a létszámcsökkentés volt.

[19] Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy az alperes azzal, hogy módosította a Utasítást oly módon, hogy azon tanulmányok után járhat támogatás, amelynek tartalma nem sérti az egyetem vallás1 szellemiségét, tartalmi megkötést alkalmazott a támogatás odaítélése szempontjából, mely eltért a korábbi helyzettől. E feltételhez azonban nem készült egy garanciákat biztosító eljárásrend. Az elsőfokú bíróság szerint az „egyetem vallás1 szellemisége” kitétel további magyarázat nélkül nem tekinthető konkrét, világos, mindenki számára megfogható és érthető kitételnek. Maga az intézetvezető is úgy nyilatkozott tanúvallomásában, hogy „a módosítással érintett kitétel tekintetében ez a kategória számomra értelmezhetetlen, én ebben nem vagyok kompetens, tehát szerintem a vallás1 szellemiség egzakt módon nem definiálható egy személy által és teljességgel tudománytalan”. Az intézkedést hozó dékán a bíróság azon kérdésére, hogy a módosítással együtt született-e bármilyen kiegészítő szabályzat, amely arról szólna, hogy ki dönti azt el, hogy egy tanulmány sérti a vallás1 szellemiséget, mi alapján dönti ezt el, milyen határidővel dönti el, indokolással kell-e ellátnia a döntést és elutasítás esetén panasz vagy jogorvoslat benyújtása lehetséges-e, akként válaszolt, hogy nem született az eljárásrendről semmilyen szabályzat, tudatosan nem. Vallomásában visszatérően arra hivatkozott, hogy az intézeti kultúra kell annyira fejlett legyen, ami világossá teszi ezt a kérdéskört, azaz azt, hogy „ilyen kérdések ne kerüljenek elő”. Elmondása szerint „érzék” kell legyen a kollégákban, hogy bizonyos kérdések nem összeférhetőek, de a munkaszerződésben is benne van a vallás1 szellemiség tiszteletben tartása, ezért ő úgy érezte, hogy ezt „ki kell tenni a falra”. Azon kérdésre, hogy ki dönti el azt, hogy egy tanulmány sérti a vallás1 szellemiséget, a válasza az volt, hogy ő dönti el. Azon kérdésre, hogy mi alapján dönti el, a válasza az volt, hogy mert hatalma van rá. Azon konkrét kérdésre, hogy a felperes tanulmányában mi volt az, ami a vallás1 szellemiséget sértette, a válasza az volt, hogy „nem tudom, nem olvastam, mivel közel ezer publikáció köthető a karhoz. Mivel a kollégák azt jelezték, hogy nem felel meg a vallás1 szellemiségnek, ezért döntöttem így.” Azt is mondta a vallás1 szellemiséggel összefüggésben, hogy nem is lehet konkrétan erre a kérdésre válaszolni, rettentő felelőtlenség lenne és ez a kérdés teljesen független attól, hogy gazdaságossági szempontból hogyan működik egy intézet.

[20] Az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy nem állapítható meg a fentiek alapján, hogy ki dönti el azt, hogy egy publikáció tartalma sérti-e a vallás1 szellemiséget, és a felperes esetében sem derült ki, hogy ki hozta meg a támogatás elutasítására vonatkozó döntést, milyen indokolással. A dékán is úgy nyilatkozott, hogy „ez sok szintű delikát kérdéseket érint”, továbbá az intézetvezető is úgy nyilatkozott, hogy „az érzületi része, ami a valláshoz kapcsolódik, az nyilván mélyebb vizsgálatot igényel, esetlegesen a Intézet2 oktatója találhat benne olyat, ami sértheti a vallás1 szellemiséget”. Nem csak a döntés indoka nem volt ismert, de az elutasító döntés esetén jogorvoslati lehetőség sem volt biztosított, továbbá a dékán szerint tudatosan nem készült erre vonatkozó szabályzat. Az elsőfokú bíróság szerint mindezzel az alperes a jóhiszemű és tisztességes eljárás követelményét sértette meg, mivel

egy homályos, nehezen megfogható tartalmi feltételt szabott, amelyhez nem rendelt garanciákat biztosító eljárás rendet, ezzel önkényes joggyakorlásnak nyitott teret, lehetővé téve azt, hogy egyes tanulmányokra járó támogatást, amennyiben annak tartalma nem tetszik az egyetemi vezetésnek, el lehessen utasítani.

[21] A felperes publikációját illetően az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az egy vallásszociológiai témában írt, leíró jellegű tanulmány, mely több évtized alatt hitelesen összegyűjtött adatokból dolgozta azt fel, hogy a rendszerváltástól kezdődően miként változott a magukat vallásosnak vagy nem vallásosnak tartó emberek melegekhez való viszonyulása és ezt mennyiben befolyásolta a közbeszéd a hat közép- és kelet európai ország tekintetében. Senki nem tudott világos választ adni arra, hogy mi az a kérdésfeltevés vagy megállapítás a tanulmányban, ami a vallás1 szellemiséget sérthette. Egyedüliként tanú4 próbálkozott ezt kifejteni azzal, hogy a mintavétel hiányosságairól és egyéb érdekelt8 kutató nevének a hivatkozásokból való kihagyásáról beszélt. Ezen hivatkozások pusztán formai jellegűek és nyilvánvalóan semmi közük a vallás1 szellemiség kérdésköréhez. Az alperes sem vitatta azt, hogy a tanulmányban a szerzők nem vizsgáltak konkrét egyházhoz vagy felekezethez tartozást, ekként nem szerepel benne a Egyház1ra vonatkozóan semminemű megállapítás. Mindebből az is következik, hogy a felperes egyházi, vallási preferenciák nélkül a melegekhez való viszonyulás kérdéskörét tudományos alapon vizsgálta, és a kutatásnak az eredményét fektette le. Az alperesből mégis rosszallást váltott ki, ami a Utasítás megalkotásában és arra hivatkozó elutasításban öltött testet. Utalt az elsőfokú a bíróság arra, hogy nincs relevanciája annak, hogy utólag a támogatás kifizetésre került, a kifizetés önmagában nem annulálja a korábbi elutasítás indokolásának a kötelezettségét. Megjegyezte azt is a bíróság, hogy a kifizetésre nem méltányosságból kellett volna sor kerüljön, hanem azért, mert a formai követelményeknek megfelelő tanulmány után alanyi jogon járt a támogatás a felperesnek.

[22] Az alperes hivatkozott arra, hogy korlátozás nélkül lehet az közösség témával az alperesi egyetemen foglalkozni, melynek alátámasztására becsatolta a dékánnal 2025. július 7. napján készült interjút, amelynek címe is az, hogy „Nálunk bárki kutathat a irányultság1 témájában”. Mind az alperes megengedő attitűdre hivatkozása, mind az interjú címe is lényegében ellentétes azzal, amit a dékán a meghallgatása során elmondott. Az interjúban ugyanis a felperes esetéhez kapcsolódóan akként nyilatkozott, hogy „Az más kérdés, hogy a jövőben ilyen jellegű tanulmányokat nem akarunk finanszírozni, mert nem gondolom, hogy a vallás1 egyetemnek a fő kutatási területe ez.” Továbbá „Hozzáteszem, az közösség-kutatásokra nem mi vagyunk a legjobb egyetem – és nem is akarunk az lenni.” A tárgyaláson akként nyilatkozott, hogy „A kutatás szabadsága fennáll, szakdolgozatot is lehet írni ilyen témában, de plusz forrással nem kívánom ezt támogatni. Vannak olyan egyetemek, amik kompetensebbek ebben a kérdésben nálunk, mi a profilunkat ebbe az irányba nem kívánjuk kitágítani. Az igaz, ami a cikk címe, hogy nálunk bárki kutathat a irányultság1 témájában, de plusz pénzt nem szeretnék ehhez hozzárendelni.”

[23] Az elsőfokú bíróság szerint a dékán ezen nyilatkozattal, valamint azzal, hogy elismerten szándékosan nem alkotott garanciális szabályokat, lényegében a diszkriminációt ismerte el annak ellenére, hogy ugyanezen tárgyaláson azon kérdésre, hogy a vallás1 hittételek tiltják-e az közösség témával való foglalkozást, a tanú válasza az volt, hogy erre így

nem lehet konkrétan válaszolni, de a felperes azért nem kapta meg azt a bizonyos támogatást, mert ő ezt nem kívánja támogatni. Mindebből pedig az következik, hogy az alperes az szám3. számú Utasítással a tanulmányok közötti diszkriminációt tette lehetővé.

[24] Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy a bizonyítási eljárás során az is kiderült, hogy nem a támogatás elutasítása volt az egyedüli diszkriminatív intézkedés az alperes részéről az közösség tematikával összefüggésben. A bíróság meghallgatta tanú2 volt pszichológus hallgatót, aki elmondta, hogy elnyerte a transzneműek mentális egészségével foglalkozó szakdolgozatával a Díj1 első helyezését. Bár először arról kapott tájékoztatást, hogy a dijátadón ünnepélyes keretek közt kerül átadásra a díj az intézetvezető által és egy rövid prezentációt kell tartania a témában, pár nappal később már arról kapott értesítést, hogy időhiány miatt nem lesz lehetséges a bemutatás, mert az évzáró tanári értekezletet is ugyanerre az időpontra, ugyanarra a helyszínre tették. Elmondása alapján hiába jöttek el érdeklődők, diáktársak és ismerősök, a díj átadása szinte észrevétlen történt a kavalkádban, nem csupán nem mutathatta be a kutatását, hanem annak címe sem szerepelt az emléklapon. Ünnepélyes díjátadó egyáltalán nem volt. Miután mindhárom helyezett átvette a díjat úgy, hogy a kutatás címét nem is olvasták fel, a tanú elmondása szerint „kiraktak bennünket ebből a helyiségből, merthogy ott értekezlet kezdődik és kinn találtuk magunkat a sötét folyosón.” A tanú azt is elmondta, hogy az alperesi egyetem büszke a sikereire, a kutatások, a megjelent kötetek és díjak tekintetében mindig fotó is felkerül az egyetem közösségi oldal1 oldalára, de erről a díjátadóról nem készült fotó sem. tanú1 oktató, aki a díj szervezője volt, a későbbiekben elmondta neki, hogy azért történt így a díjátadó, mert a téma nem volt elfogadható az egyetem részére, nem kívánnak támogatni ilyen témájú tanulmányt. Azt is elmondta neki az oktató, hogy nem lehet már a Díj1ra pályázni közösség témát feldolgozó kutatással.

[25] A díjátadó kapcsán az elsőfokú bíróság meghallgatta tanú1t is, aki a Díj1 szervezője volt. A tanú elmondta, hogy miután értesítette tanú2t, hogy elnyerte a díjat, az intézetvezető felhívta, hogy nem lesz előadás, mert az egyetem vezetése részéről a tudományos dékánhelyettes is jelen lesz és emiatt nem szeretné, hogy megtudják, hogy milyen kutatás nyerte el ezt a díjat. Az oklevélben, amit kaptak, nem került feltüntetésre a dolgozat címe. Az intézetvezető azt is kérte, hogy ezt úgy kommunikálják a nyertesek felé, hogy időhiány miatt nem fog sor kerülni az ő bemutatásukra. Azt is elmondta, hogy valóban mondott olyat tanú2nak, hogy már nem lehet pályázni a Díj1ra ezzel a tematikával. „Még 2024-ben az intézetvezető már akkor jelezte felém, hogy ki kéne találni egy szisztémát arra, hogy ilyen témával ne pályázzanak a hallgatók. Úgyhogy bekerült a kiírásba is, hogy olyan pályaművek nyújthatók be, amelyek nem ellentétesek a vallás1 tanítással. Így igazából arra ment ki ez, hogy az oktatók azokat a pályázatokat támogassák és azoknak adjanak ajánlást, amelyek nem ebben a témakörben születnek.” Mindezeket tanú3 tanúvallomása is alátámasztotta.

[26] Az alperesi álláspont az érintett díjátadó megrendezése kapcsán az volt, hogy mivel előző évben, tehát 2022-ben nem volt érdeklődés a díj átadása iránt, ezért döntöttek akként, hogy nem szükséges ünnepélyes díjátadó. Ezt a védekezést az elsőfokú bíróság nem fogadta el, mert amennyiben érdeklődés hiányában törölték volna a díjátadót, akkor tanú1, miért írt volna levelet tanú2nak olyan tartalommal, hogy ünnepélyes keretek között fog sor

kerülni a díj átadására és a díjazottnak egy rövid prezentációt kell tartania a kutatási témában. Mivel a tanúk egyezően nyilatkoztak abban a tekintetben, hogy a későbbiekben az alperes részéről már meg is akadályozták a vallás1 szellemiségre hivatkozással azt, hogy ilyen témában pályamű indulhasson, megállapítható, hogy az alperes azt nem tudta megakadályozni, hogy egy ilyen témájú kutatás nyerjen, nem tudott máshoz folyamodni, mint hogy - ahogy erre a felperes is összefoglaló iratában rámutatott - láthatatlanná tegye a díjazott kutatást. Azzal, hogy ugyanarra az időpontra szervezett egy évzáró értekezletet, a pályamű címe sem az emléklapra nem került fel, de el sem hangzott az átadás során, a díjazottnak pedig nem volt lehetősége arra, hogy a kutatását bemutassa, magát a munkákat is láthatatlanná igyekezett tenni az alperes.

[27] Annak alátámasztására, hogy tapasztalt diszkriminációt a munkaviszonya alatt, tanú1 pszichológus oktató arról is beszámolt, hogy korábban nem volt korlátozva az, hogy mint oktató vendégelőadót hívjon az órára. Azonban miután a későbbiekben meghívta a Szervezet3ot, amely mint civil szervezet üzemeltet lelki segélyszolgálatot közösség problémák esetére és ez kiderült az intézeti vezetés felé, megkereste őt az intézetvezető, aki nyilvánvalóvá tette, hogy ilyen szervezetekkel ne tartsanak kapcsolatot, mert ez egy érzékeny téma. Ezt követően már minden egyes előadás tekintetében, amire meghívtak külsős előadót, a tanszékvezetővel kellett egyeztetni. A tanú elmondása szerint „Ez az utasítás ez röviddel azután történt, hogy az intézetvezető engem megkeresett, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ez emiatt történt.” Mindebből az állapítható meg az elsőfokú bíróság szerint, hogy az alperes már korábban korlátozásban megnyilvánuló intézkedést vezetett be arra nézve, hogy külsős oktató részt vegyen az órákon nyilvánvalóan azon célból, hogy közösség tematikával foglalkozó civil szervezetek ne vegyenek részt az egyetemi órákon.

[28] tanú3 tanú vallomásában elmondta, hogy 2022. évben két empirikus közösség tanulmánya is megjelent, melyek után támogatásban is részesült és gratuláltak neki az egyetem részéről. Azonban 2024. évben, egy empirikus publikációval kapcsolatosan felhívta őt az intézetvezető, hogy vonja vissza a támogatás iránti kérelmét, mert amennyiben fenntartja, az negatívan befolyásolja a docensi kinevezését. Erre tekintettel a tanú visszavonta a kérelmét. A tanú elmondta, hogy a dékáni válaszlevél (az intézetvezetővel való egyeztetés szükségessége) megérkezte után röviddel az intézetvezető hívta őt fel telefonon és mondta neki azt, hogy negatívan befolyásolhatja a docensi kinevezést, amennyiben fenntartja a támogatás iránti kérelmet. Erre tekintettel ugyanezen a napon, tehát 2024. június 11-én 13:00 órakor tanú3 a dékánnak címzett levelében visszavonta az érintett publikáció tekintetében a támogatás iránti kérelmét. Bár a dékán vitatta azt, hogy ő visszavonatta tanú3sel a kérelmet, azonban azon felperesi okfejtést, miszerint a dékán nyomására történt a visszavonás, két dolog támasztja alá. Egyrészt a dékán meghallgatásakor akként nyilatkozott, hogy „Amennyiben hozzám jött volna személyesen, akkor mondtam volna neki, hogy vonja vissza (azoknak a bizonyos tanulmányoknak a tekintetében), de nem jött hozzám”. Tehát a dékán szándéka egyezett azzal, ami történt, nevezetesen, hogy tanú3 visszavonta a kérelmét. Másrészt szoros időbeli egyezőség tapasztalható a dékán levele és tanú3 visszavonó nyilatkozata között, mindössze egy és negyed óra, ami alatt tanú3t maga az az intézetvezető hívta fel, akivel egyébként egyeztetnie kellett volna. Ezen események sorrendje és logikája annak az álláspontnak a koherenciáját támasztja alá, miszerint a munkáltató nyomására vonta vissza a docensi kinevezés érdekében tanú3 a támogatás iránti kérelmét.

[29] Mind tanú1, mind tanú3 beszámolt az ellenük és egyéb érdekelt10 oktatóval szemben 2025. júniusában indult etikai eljárásról az áprilisban a Folyóirat1 véleményrovatában megjelent cikkük kapcsán. A bíróság utalt arra, hogy annak vizsgálata, hogy jogszerű volt-e az alperes figyelmeztetést kiszabó intézkedése, nem tartozik jelen per tárgyához, tehát ebben a körben a bíróság nem fog állást foglalni. Azonban az etikai eljárással kapcsolatban az megállapítható, hogy annyiban illeszkedik az közösség tematikát érintő intézkedések láncolatába, hogy közösség témát érintett és a felperes munkaviszonyának megszüntetése kapcsán azzal szoros időbeli egyezőséget mutat. Ugyanis tanú3 2025. június 19-én 17:07 órakor, tanú1 és dr. egyéb érdekelt10 egyidőben, 17:08 órakor kapták meg a tájékoztatást a Hivatal1tól arról, hogy ellenük etikai eljárás indult. A felperes ugyanezen a napon, hat perccel később, 17:14 órakor kapott arról tájékoztatást, hogy másnap fáradjon be a Hivatal1ba, ahol részére később átadták a felmondást. Mindez azt támasztja alá, hogy a felperest a többi közösség tematikával foglalkozó oktatóval egy kalap alá véve, vele szemben ugyanazon oknál fogva történt munkáltatói intézkedés foganatosítása.

[30] Fentieken túl tanú3 és tanú1 egyezően adták elő, hogy 2025. július 1-én volt egy intézeti értekezlet, ahol szóváltás alakult ki az érintett oktatók és az intézetvezető között arról, hogy mi a gond az közösség téma kapcsán, de a kérdést az intézetvezető személyes provokációnak tekintette.

[31] tanú3 tanú a docensi kinevezés elmaradásával kapcsolatban elmondta, hogy 2024. decemberében a vallási nyilatkozatot kellett kitöltenie. Mivel számára a névvel ellátott, más személyek előtt kitöltött nyilatkozat adatvédelmi aggályokat vetett fel, ő név nélkül töltötte azt ki és az került a személyi anyagába. Ezt követően 2025. márciusában a dékán arról tájékoztatta, hogy a nagykancellár megtagadta a docensi kinevezését, amely a nyilatkozat nem megfelelő leadása miatt lehetséges. A tanú személyes konzultációt kért a rektortól, amelyen 2025. júniusban a dékán is jelen volt. Ott a dékán a transzparens kommunikációra hivatkozva közölte vele, hogy a tudományos kutatásával van a probléma, mert a nemi irányultsággal foglalkozik. Ekkor a tanú felvetette, hogy mivel más tárgyban is benyújtott publikációs kérelmet, mi az, ami belefér és mi az, ami nem. A válasz az volt, hogy a többi téma belefér, de az közösség téma nem fér bele. Ekkor a dékán azt is felvetette, hogy a docensi kinevezés újbóli felterjesztéséhez arra lenne szükség, hogy vallásfókuszú kutatásokat végezzen és előzetesen egyeztessen vele az induló projektekről és a folyóiratok köréről. A dékán tanúvallomása mindezeket megerősítette, a dékán elmondta, hogy „azt tanácsoltam neki, hogy olyan témákat keressen, amelyek a vallás1 értékekkel összeegyeztethetőek és nem átpolitizált témák.”

[32] tanú3 továbbá elmondta, hogy a dékán ösztönözte arra, hogy menjen át az intézet1re főállásba és maradjon az alperesnél mellékállásban. Erre a dékán tanúként akként nyilatkozott, hogy azért támogatta azt, hogy a tanú az intézet1n legyen főállásban, mert ott docensként magasabb lenne a fizetése.

[33] Mindebből az elsőfokú bíróság számára az volt megállapítható, hogy az alperesi egyetem lényegében megakadályozta tanú3 docensi kinevezését, nyilvánvalóan az közösség tematika kutatása okán. Ezt támasztja alá a korábbi tanulmányokra járó támogatás visszavonására való presszió, a kinevezés megakasztása, a vallásos témák kutatására való ösztönzés és az is, hogy más egyetemre menjen át főállásba. Az elsőfokú bíróság e körben értékelte, hogy minden egyetemnek az a nyilvánvaló érdeke, hogy az adott oktató akkreditációs nyilatkozata nála legyen leadva. Így kap utána az egyetem juttatást, illetve az oktató így hozhat be az egyetemre nyertes pályázatokat, arról nem is beszélve, hogy az egyetemnek érdeke, hogy oktatóinak lehetőleg magas idézettséget elérő publikációi az affiliáció révén az egyetemhez kötődjenek. Az anonim módon leadott nyilatkozat kapcsán pedig kétséges, hogy az lett volna a docensi kinevezés kapcsán a probléma, egyrészt mert kiküszöbölhető lett volna egy újabb nyilatkozat leadásával, másrészt pedig az alperesi jogi képviselő a tárgyaláson maga ismertette tanú3 felterjesztési dokumentumát, amelyben szerepel, hogy vallás1, a vallását gyakorolja, a nyilatkozatot nem írta alá. Ebből pedig az következik, hogy az alperesnek tudomása volt arról, ami a nyilatkozattétel célja, nevezetesen, hogy az érintett docensi kinevezésre váró jelölt vallás1 és vallását gyakorolja.

[34] Becsatolásra kerültek tanú3 által folytatott 2025. júniusi levelezések is, ugyanis a tanú 2025. tavaszán publikációs támogatás iránti kérelmet nyújtott be a társszerzőségben jegyzett, Folyóirat2 folyóiratban megjelent kutatása kapcsán, mely érintett közösség témát. A tanú elmondása szerint olyan kutatás után nyújtott be kérelmet, amelyben sem vallásra, sem felekezetre nem volt utalás, azonban 2025. június 10-én arról kapott tájékoztatást, hogy a támogatás elutasításra került a vallás1 szellemiséggel való összeférhetetlenség miatt. A tanú még aznap levélben kérte az indokolást a Intézményi Osztály1 osztályvezetőjétől, azonban választ nem kapott, ezért kilenc nap múlva ismételten megkereste az osztályvezetőt. Mivel választ továbbra sem kapott, 2025. július 7-én újabb indokoláskérő levelet írt.

[35] Mind tanú1, mind tanú3 nyilatkozott az etikai eljárás következményéről, amely nem csupán a figyelmeztetés alkalmazása volt, hanem magában a dékán által aláírt 2025. július 7-én kelt okiratban az is szerepelt, hogy „ezúton felajánlom egy hat alkalmas továbbképzés lehetőségét, amelynek során megismerheti a Egyház1 tanítását, benne releváns pápai megnyilatkozásait, a Egyház1 katekizmusát, erkölcsteológiáját, társadalmi tanítását és az Kódex1 Kódex1) idevonatkozó rendelkezéseit, melyek hűen tükrözik a Alperes1 álláspontját is tárgyi kérdésekben.” Az etikai eljárást követően egyéb érdekelt10 2025. augusztus 14-én jelezte felmondási szándékát, majd augusztus 28-án közös megegyezéssel szűnt meg az alperessel a munkaviszonya, tanú1 2025. augusztus 15-én nyújtotta be felmondását. tanú1 a perben akként nyilatkozott, hogy azért döntött a munkaviszony megszüntetése mellett, mert azt tapasztalta, hogy mind a hallgatókkal, mind vele, mind a kollégákkal egyre több esetben történt közösség témával kapcsolatos diszkrimináció. tanú3 arról számolt be, hogy a fegyelmi határozatban még csak felajánlott oktatást az alperes az ő számára 2025. szeptember 1-jén kelt levelében már kötelezővé tette. A dékán tanúként akként nyilatkozott, hogy azért tette kötelezővé az ismeretátadást, mert egyrészt tanú3 többször kérdezte, hogy mi a vallás1 szellemiség, másrészről megjelent egy harmadik cikk a Folyóirat1-ben a vallásos emberekről. Ezt követően tanú3 2025. szeptember 8-án benyújtotta azonnali hatályú felmondását, a továbbképzés¸ mint önkényes és diszkriminatív intézkedés miatt. Az azonnali hatályú felmondásban foglaltakat az alperes nem vitatta, a jogkövetkezményeket megfizette.

[36] Az alperes az egyenlő bánásmód sérelmének vitatása körében arra is hivatkozott, hogy az alperesi tanúk közül egyiknek sem volt tudomása arról, hogy bárkit az közösség tematika miatt diszkrimináció ért volna. E körben egyrészt utal arra a bíróság, hogy ezen tanúk mind az alperessel jelenleg is függelmi viszonyban álló munkavállalók, valamint az, hogy a tanúknak nem volt tudomásuk az esetleges diszkriminációról, nem zárja ki azt, hogy ilyen történt.

[37] Az alperesnek azon hivatkozása, hogy az okozati összefüggést a jelentős időmúlás is kétségessé teszi, szintén nem lehet alapos figyelemmel arra, hogy az április 8-i elutasítás és a június 19-i értesítés között egyrészt nem telt el hosszú idő, másrészt ezen idő alatt a felperes több ízben kérte az indokolást, amelytől az alperes elzárkózott.

[38] Az egyenlő bánásmód sérelme kapcsán a bíróság jelentőséget tulajdonított annak is, hogy a diszkriminációs mintázat nem mindenkor volt jellemző az alperesre. A tanúk vallomásából levezethető volt az, hogy egy bizonyos időponttól, nevezetesen tanú2 díjátadójának időpontjától megváltozott az alperesi hozzáállás, amely különböző intézkedésekben testet öltve hátrányosan érintette azon oktatókat, akik közösség tematikát választottak akár oktatói tevékenységük, akár kutatásuk tárgyául. A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján kirajzolódik egy olyan irányváltás az alperes részéről, amely után hátrányos intézkedések követték egymást egészen addig, amíg 2025. nyarán az összes érintett oktató nem távozott.

[39] Az alperes annak alátámasztására, hogy lehetséges közösség témával foglalkozni az egyetemen arra is hivatkozott, hogy 2025. nyarán egyéb érdekelt1 egy queer témában írt szakdolgozatot, amelyet ötös minősítéssel védett meg, valamint utólagos bizonyítás keretében becsatolta azon Folyóirat3 című alperesi bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratot, amelynek 2025. december 17-én megjelent számában egyéb érdekelt7 Folyóirat4 főmunkatárs tollából cím9 című cikke jelent meg. Az elsőfokú bíróság szerint az, hogy született queer témában egy szakdolgozat az érintett időszakban, egymagában nem alkalmas arra, hogy cáfolja a diszkriminatív mintázatot, tanú2 elmondta azt is, hogy az is számított, ki milyen tanárt választott témavezetőül. egyéb érdekelt7 tanulmánya pedig, mint a felperes elbocsátását követően hónapokkal megjelent tanulmány nem alkalmas annak bizonyítására, hogy a perrel érintett időszakban általában és a felperes kapcsán konkrétan nem állt fenn hátrányos megkülönböztetés.

[40] Mindezek alapján az elsőfokú bíróság megállapította, hogy kimutatható azon diszkriminatív intézményi mintázat, ami az közösség témát feldolgozó oktatókkal szemben alkalmazott visszatérő hátrányos bánásmódban nyilvánult meg. Az elsőfokú bíróság azt is értékelte, hogy a diszkrimináció kapcsán érintett oktatók közül egy sem áll már munkaviszonyban az alperessel. Kitért arra, hogy nem csupán úgy lehet egy munkavállalótól megszabadulni, hogy a munkáltató felmondást eszközöl, hanem lehet olyan körülményeket

teremteni, ami az adott munkavállalót önkéntes távozásra készteti. tanú3 esetében ez kétséget kizáróan kimutatható.

[41] Az elsőfokú bíróság szerint beszédes volt a dékánnak arra a kérdésre adott válasza, hogy módosításra került-e időközben az szám3. számú Utasítás visszamenőleges hatályt tartalmazó rendelkezése. A válasz az volt, hogy nem, mert azóta nem merült fel több ilyen ügy. Nyilván azért nem merül fel több ilyen ügy, mert az alperes a felperes felmondásával példát kívánt statuálni. Ezt támasztja alá a dékán azon nyilatkozata, hogy „úgy érzem, hogy sikerült a kollégákkal megértetni ezt a bizonyos kari kultúrát.”

[42] Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság megállapította a megtorlást is, melynek első tényállási eleme, a diszkrimináció elleni fellépés megvalósult azáltal, hogy a tanulmány okán a felperest diszkrimináció érte az közösség tematika miatt, mely a publikációs támogatás elutasításában öltött testet, amely ellen a felperes kifogást emelt azzal, hogy kitartóan kérte az elutasítás indokolását. Nincs jelentősége annak, hogy a felperes a levelezésben nem az Ebktv. fogalmait használta. Ezt követően következett a megtorló magatartás, a munkaviszony megszüntetés.

[43] Miután az elsőfokú bíróság mind az elsődleges, mind a másodlagos kereseti kérelmet alaposnak találta, így az 5/2017. (XI. 26.) KMK véleményben foglaltak alapján nem vizsgálta a joggal való visszaélést.

[44] Ezt követően foglalkozott az elsőfokú bíróság az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontjára történő hivatkozással. Rögzítette, hogy az alperesnek, mint a Egyház1 által fenntartott intézménynek joga van az identitását vallás1ként meghatározni és a vallás1 szellemiség tiszteletben tartását megkövetelni. Az egyetem, mint olyan, azonban nem vallási közösség, nem felel meg a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 6. §-ában foglalt feltételnek. Az egyetem világi tevékenységet folytat, ennek keretében elsősorban oktatói és tudományos tevékenységet végez, melynek keretében munkavállalókat alkalmaz, mivel kilépett a világi térbe, kötelezőek rá nézve a munka törvénykönyve és az egyenlő bánásmód, az Mt. és az Ebktv. rendelkezései. Ezért nem hivatkozhat alappal az alperes arra, hogy a Utasítás, mint belső szabály nem képezheti bírósági felülvizsgálat tárgyát.

[45] A vallás1 szellemiség betartása elvárható, de nem elégséges annak rögzítése puszta munkavállalói kötelezettségként a munkaszerződésben és az, hogy arra a Utasítás visszautal. Nehezen értelmezhető, hogy mit jelent a vallás1 szellemiség a tudomány és oktatás megközelítésében, ezért ezt az alperesnek világossá kellett volna tennie annak konkrét meghatározásával, hogy milyen kutatási témákat nem fogad el, mit jelent a vallás1 szellemiség. Önmagában azon korlátozó feltétel, hogy nem felel meg a vallás1 szellemiségnek, sem nem világos, se nem részletes és érthető, nem felel meg az alapvető munkajogi követelményeknek. Ilyen előírás hiányát a katekizmus oktatása nem

helyettesítheti. Az alperes ezen megfoghatatlan feltétel alapján hátrányos intézkedéseket hozott a publikációs támogatás elutasításával. Rögzítette, hogy az alperesi intézmény olyan világi tudományokkal foglalkozó szakokat is indít, mint a pszichológia vagy a szociológia, amelyek mind az embert, mint egyént, csoportot, illetve társadalmat teszik a vizsgálódásuk tárgyává, amelynek részét képezi a marginális, sebezhető tulajdonságokkal rendelkező egyénekkel és csoportokkal kisebbségekkel való foglalkozás. Egyes területek kirekesztése sértheti a tudományos szabadságot, ezért az alperesnek világosan és konkrétan meg kellett volna határoznia a korlátozásokat, és így lehetett volna alkalmazni az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tesztrendszert.

[46] Az elsőfokú bíróság szerint továbbá nem volt alkalmazható az alperes által hivatkozott nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 91. § (3) bekezdésének a) pontja, egyrészről azért, mert az a jogviszony létesítésére vonatkozik, de azért is, mert a foglalkoztatási feltételek nem voltak kellően világosak. A perben visszatérően az közösség témára, mint a vallás1 szellemiséggel össze nem férő témákra olyan kifejezések és körülírások hangzottak el, mint „az intézeti kultúra kell annyira fejlett legyen, hogy ilyen kérdések ne kerüljenek elő”, „érzék kell legyen a kollégákban, hogy bizonyos kérdések nem összeférhetőek”, „van olyan téma, amit nem érdemes kutatni”, „ilyen szervezetekkel ne tartsuk a kapcsolatot, mert ez egy érzékeny téma”, ”ilyen témákkal óvatosan kell bánnunk és óvatosan fogalmazzunk”, „ilyen témával ne pályázzanak a hallgatók”, „fogadja el, hogy nem átpolitizált témával foglalkozik, olyan témákat keressen, amelyek a vallás1 értékekkel összeegyeztethetőek”. Mindebből nyilvánvaló, hogy az elvárások úgymond virágnyelven voltak megfogalmazva, és arra épültek, hogy a munkavállalók érzik, mit vár el tőlük az intézeti kultúra. A munkavállalóknak azonban nem érezniük kell az elvárásokat, hanem tisztában kell legyenek azokkal, ami csakis világos, konkrét munkáltatói közlés által valósulhat meg. Mivel egyes oktatók az közösség témát választották, és ezt egyre többen jelezték a dékán felé elmondása szerint, ezért érezte úgy, hogy „ezt ki kell tenni a falra”. Ezt szolgálta az szám3-ös módosító Utasítás által beiktatott feltétel. Ez azonban a fentiekben már kifejtettek szerint nem felel meg a világos és közérthető követelmény kritériumának.

[47] Rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy amíg fennáll a munkaviszony, mindkét felet terheli a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás és a kölcsönös együttműködés követelménye, vagyis bármely fél érdemi kérdéssel fordul a másikhoz, azt válaszolni köteles. Azon hivatkozás az alperes részéről, hogy azért nem válaszolt a felperes megkeresésére, mert hónapokkal ezelőtt leszámolt a felperessel, nem felel meg az alapvető magatartási követelményeknek. A felperes joggal kérte az indokolást amiatt is, mert a Utasítás módosításával és a publikációs támogatás elutasításával összefüggésben egy új helyzet állt elő.

[48] A felmondás indokával kapcsolatban rögzítette, hogy a töretlen bírói gyakorlat szerint a létszámcsökkentésre alapított felmondás általában nem támadható arra hivatkozással, hogy a munkáltató miért az érintett munkavállaló munkaviszonyát szüntette meg, ennek eldöntése a munkáltató mérlegelési körébe tartozik. Amennyiben azonban a munkavállaló joggal való visszaélése vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére hivatkozik, a bíróság a kiválasztás szempontjait vizsgálhatja, sőt azt vizsgálni is köteles. Rögzítette, hogy nem volt vitatott, hogy a létszámcsökkentés megvalósult, melybe az alperes a felperesen kívül

egyéb érdekelt5t is beleértette, akinek 2025. július 31. napjával közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya. Nevezett munkavállaló azonban legalább 15 éve nem végzett munkát, mivel sokgyerekes anyaként hosszú ideje távol volt, így tehát munkabér terhet nem jelentett az alperes részére. Ennek azért van jelentősége, mert a létszámcsökkentést az alperes gazdasági érdekkel indokolta, így a Intézményi Kar1on a létszámcsökkentés kizárólag a felperes munkaviszonyát érintette.

[49] Az alperes hangsúlyozta a versenyképességet, mint szempontot, ezzel összefüggésben becsatolta a szám4 Utasítást, amely a versenyképességi pótlékot vezette be. A dékán szerint a versenyképesség kizárólag a költséghatékonyság kapcsán értelmezhető fogalom, a többi tanú azonban egyetértett abban, hogy a versenyképességbe beletartozik a képzés minősége is. Az elsőfokú bíróság szerint a versenyképességnek részét kell képezze a képzés minősége, ahol nyilvánvalóan számít egy oktató tudományos teljesítése is. Ezen túlmenően rögzítette, hogy az érintett intézet az első három legnépszerűbb intézet, jelentős bevétellel rendelkezik akár önköltséges, akár államilag támogatott helyekről van is szó. Nem volt adat arra, hogy bármely más intézetben felmerült volna a versenyképesség fokozása érdekében létszámcsökkentés elrendelése, és nem világos, hogy miért pont ezen intézetben merült fel a versenyképesség kérdése pont a versenyképességi pótlék bevezetését követően, és hogy miért a legdrasztikusabb intézkedést, egy oktató munkaviszonyának megszüntetését választotta az alperes. A dékán és az intézetvezető elmondásán kívül más egyéb módon nem támasztotta alá azt az alperes, hogy a létszámcsökkentés már 2024. decemberében eldöntött tény volt. Ezen túlmenően az oktatott tárgyak megmaradtak és a főállású oktató között kerültek szétosztásra, amely nyilvánvalóan többletköltséget jelent. Így nem lehet tisztán a teljes bérköltséget megspóroltnak tekinteni, továbbá az alperes nem is nyújtott be konkrét adatokat, hogy mennyi költséget takarított meg a felperes elbocsátásával. Az intézetvezető is úgy nyilatkozott, hogy „a felperes elbocsátása anyagi következményekkel egyenlőre nem járt 2026. szeptemberében fog emelkedni az összeg az ő és egyéb érdekelt5 elbocsátása következtében.

[50] Az alperes kiválasztási szempontként a felperes munkabérét és magatartását hozta fel, nevezetesen, hogy a felperes tartotta a legkevesebb órát és nem vállalt részt egyéb egyetemi tevékenységekben, valamint nem vette ki a részét az alperes hármas küldetésének megvalósításában. A munkabér nagyságát illetően az elsőfokú bíróság megállapította, hogy nem a felperes alapbére volt a legmagasabb, rajta kívül még két más docens is ilyen munkabérrel rendelkezett. tanú5 kifejezetten vitatta, hogy a felperes bére lenne a legmagasabb. Nem értett egyet az elsőfokú bíróság azzal, hogy a magas munkabér kiválasztási szempont lehet, hiszen a magasabb bér a tanúvallomás szerint is tapasztalatot, szaktudást, lojalitást és hűséget tükröz.

[51] A felperes magatartását illetően az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy arra az alperes az ellenkérelmében még nem, csak később hivatkozott. Az alperes 2024. szeptember 16-i szóbeli figyelmeztetésről szóló feljegyzést csatolt, amit azonban a felperes nem fogadott el, és kérte technikai eszközzel az órák rögzítését annak ellenőrzésére, hogy valóban elhangzanak-e a részéről a kollégákat érő kritikák. Az érintett levelet nem követte semmilyen munkáltatói intézkedés és a felperes maga is csak a periratokból szerzett erről tudomást. Egyébiránt ez a felmondás indokában nem is szerepel. Ezen túlmenően a meghallgatott tanúk

mind csak hallomásból értesültek arról, hogy a felperes az óráin más kollégákra tesz negatív megjegyzéseket. Nem érthető azonban, hogy az alperes ezt a magatartást, ha ez valóban fennáll, miért tűrte el hosszú időn keresztül. A szóbeli figyelmeztetésről szóló feljegyzés tartalmazza, hogy a magatartás folytatása esetén az alperes kezdeményezni fogja a munkaviszony megszüntetést, illetőleg az etikai eljárást kezdeményez, de kérdésként vetette fel az elsőfokú bíróság, hogy hogyan lehetséges, hogy az érkeztető bélyegző nélküli hallgatói panaszlevélről a felperes még csak tudomást sem szerzett, a munkáltató intézkedést nem alkalmazott. Az alperes válasza az volt, hogy ekkor már eldöntötték, hogy a felperessel nem kívánnak a továbbiakban együtt dolgozni, de ezt a februári levél és a júniusi felmondás között eltelt idő megkérdőjelezi.

[52] A megtartott óraszámok kapcsán rögzítette, hogy nem merült fel arra vonatkozó adat, hogy a felperes ne teljesítette volna a kötelező óraszámot. A tanúvallomások szerint ugyan a felperes nem tartozott a népszerű témavezetők közé, de ez nem is volt kötelező, továbbá a felperesnek alperes által nem vitatottan sikerei voltak az Konferencia1-n és a kevesebb hallgatói megkeresés a felperes szigorú megítélésével magyarázható. Nem vitatottan a felperes munkavégzésének részét képezték a szakdolgozati konzultációk és Konferencia1 felkészítések is. Nem nyert igazolást az sem, hogy a felperes nem vállalt volna többletmunkát és nem volt világos, hogy mi volt az a feladat, amire a felperes kapott utasítást, de mégis megtagadta volna. Ellentétes a peradatokkal azon alperesi hivatkozás, hogy a felperes csak tudományos tevékenységet végzett volna. Ugyanakkor a felperes tudományos munkássága kiemelkedő volt, az intézeten belül a tudománymetriai mutatók mindegyike tekintetében az első három helyre sorolható, a legtöbb központi mutató tekintetében pedig az első helyet foglalta el, vagyis az objektív tudománymetriai mutató szerint a felperes tudományos kiválósága intézeti viszonylatban kiemelkedőnek tekinthető. Nem logikus és nem ésszerű, hogy egy egyetem a versenyképességre és költséghatékonyságra hivatkozással kizárólag egy fő oktatónak, mégpedig a kiemelkedő tudományos háttérrel rendelkező oktatónak a munkaviszonyát szünteti meg. A versenyképességre és gazdasági érdekre hivatkozás inkoherens volt, a kiválasztási szempontok részbeni valótlansága, részbeni okszerűtlensége is azt támasztja alá, hogy a megszüntetés mögött egy egész más indíték rejlett, mégpedig az, hogy a felperes az közösség tematikát feldolgozó tanulmány szerzésében vett részt, ez pedig egy olyan világnézetet feltételezett, ami az alperes világnézetével összeegyeztethetetlen volt.

Fellebbezés és fellebbezési ellenkérelem

[53] Az ítélet ellen az alperes terjesztett elő fellebbezést, kérve az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és a kereset elutasítását. Hivatkozásképpen előadta, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást iratellenesen állapította meg, a bizonyítékokat okszerűtlenül mérlegelte, és abból téves jogi következtetést vont le.

[54] Hivatkozott arra, hogy a Egyház1 által fenntartott egyetemnek alkotmányos joga van a saját szellemiségének védelmére az Alaptörvény VII. cikke alapján. Sem az állam, sem a bíróság nem minősítheti, hogy mi számít „vallás1 szellemiségnek”, ugyanakkor ez mindenki

számára részletesen megismerhető, nyilvánvaló például a Egyház1 katekizmusából. Hivatkozott a 2011. évi CCVI. törvény 9. §-ára, vagyis arra, hogy a vallási közösség belső ügyeibe az állami szerv nem avatkozhat bele. Az alperes nem arra hivatkozott, hogy vallási közösség volna, hanem arra, hogy a törvény 8. § (2) bekezdése szerint a vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és működési szabályzata vagy azoknak megfelelő más szabályzata alapján hozott határozat érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, azt állami hatóság nem vizsgálhatja. A vallási közösség a Egyház1, az annak hitelvei alapján hozott döntés pedig annak a kérdése, hogy a felperes cikke megfelel-e vagy sem ennek. Ennek megítélése akkor sem tartozik az állami hatóság hatáskörébe, ha az alperes nem minősülne vallási közösségnek, de ezen megállapítás is jogszabályellenes. Az alperes ugyanis belső egyházi jogi személy, amire ugyanezen törvény 11. § (2) bekezdése szerint az egyházra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, figyelemmel a Kúria precedensképes Pfv.III.20.461/2024/7. számú határozatára is. Az Ebktv. a bevett egyház belső szabályához telepíti, hogy jogi személyiséggel rendelkező egységet, szervezetet vagy intézményt belső egyházi jogi személyként határozzon meg, az így létrehozott belső egyházi jogi személy a bevett egyház belső szabálya szerint működik, egyebekben pedig alkalmazni kell a létrehozó egyházra vonatkozó szabályokat is.

[55] Téves az elsőfokú bíróság azon álláspontja is, hogy az „alperes kilépett a világi térbe”, ezért csak a világi normák vonatkoznak rá. Az egyházi intézmény világi tevékenysége is saját vallási identitása szerint folytatható. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 91. § (3) bekezdés a) pontja kifejezetten lehetővé teszi az ilyen feltételszabályt és az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontja sem korlátozza ezt, sem a vallási közösségekre, sem kizárólagosan a foglalkoztatási jogviszony létesítésére. Az elsőfokú ítélet indokolása kiüresíti az alperes jogát a saját vallási identitásához, amikor lényegében taxatív felsorolást követelne meg tőle az egyébként köztudomású, de legalábbis egyszerűen hozzáférhető vallás1 tanítással kapcsolatban. Az elsőfokú ítélet ezen álláspontját az sem támasztja alá, hogy a meghallgatott tanúk nem kívántak röviden válaszolni egy olyan kérdésre, hogy „mit jelent pontosan a vallás1 tanítás”. Ezt ahhoz a kérdésfeltevéshez hasonló, hogy „mit jelent a hatályos magyar munkajog”. Az elsőfokú ítélet súlyos ellentmondása, hogy egyfelől a bíróság kijelenti, hogy nem hivatott hitéleti vitákban állást foglalni, majd ugyanazon ponton belül mindjárt követelményeket támaszt egy egyértelmű hitéleti kérdésre vonatkozó szabály részletezettségét illetően. Ez egyértelmű állásfoglalás hitéleti kérdésekben, amit a bíróság nem tehet meg.

[56] Az elsőfokú bíróság tévesen határozta meg az ügy tárgyát, amikor a cikkek vonatkozásában az alperes saját hatáskörében egyoldalúan biztosított ösztönző jellegű többletjuttatás odaítélésének szabályozását vizsgálta. Irreleváns, hogy a szabályozás egyébként visszaható hatállyal módosult-e vagy milyen részletezettségű a bírálati folyamat. Jelen ügy szempontjából ennek csak annyi relevanciája lehet, hogy megvalósíthat-e diszkriminációt a „vallás1 tanítást nem sértő” kitétel, ez pedig az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem valósít meg hátrányos megkülönböztetést. Minden további kérdés ennek az ügynek nem tárgya, de okafogyottá is vált, mivel a felperes megkapta a cikke után a teljes publikációs támogatást. Az elsőfokú bíróság deklaráltan hagyta figyelmen kívül az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat és valójában nem az ügy tárgyát képező felmondással foglalkozott, hanem az alperes publikációs támogatási eljárásrendjének kérdésével.

[57] Az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg a felperes védett tulajdonságának valószínűsítését. A felperes arra hivatkozott, hogy szerinte az alperes feltételezett nála egy szekuláris világnézetet. Minden alperesi tanú egybehangzóan vallotta, hogy nem ismerték, feltételezték a felperes világnézetét. A dékán elmondta, hogy nem is olvasta a felperes perbeli cikkét, munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos döntést így ez nem befolyásolhatta, így nyilatkozott az intézet igazgatója is. A publikáció társadalomtudományos objektív adatelemzés volt, nem pedig világnézeti állásfoglalás. Hangsúlyozta az események időbeliségét, nevezetesen, hogy 2024. december 11-én került kihirdetésre a szám4 számú Utasítás, december 16-án volt a dékán és intézetvezető közötti megbeszélés, ahol döntés született a létszámcsökkentésről. 2025. januárjában jelent meg a felperes cikke, február 19-én nyújtotta be a támogatási kérelmet, február 20-án érkezett hallgatói panasz az oktatói tevékenységével kapcsolatban és februárban történt végleges döntés a felperes elbocsátásáról. Március 4-én került kiadásra az szám3. számú módosító utasítás, április 8-án történt a felperes támogatási kérelmének az elutasítása, majd június 19-i a felmondás, illetőleg június 30-án az alperes kifizette a támogatást. Mindezekből világosan látszik, hogy a felperes munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói döntés az előtt megszületett, hogy a felperesi tanulmánnyal kapcsolatos vita kialakult volna.

[58] Tévesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a felmondás indoka nem valós és nem okszerű. Az elsőfokú bíróság nem tulajdonított megfelelő jelentőséget az intézetvezető és a dékán egybehangzó vallomásának, miszerint a létszámcsökkentésről és a felperes személyének kiválasztásáról szóló elvi döntés már 2024. decemberében megszületett. Ezt követi csak a felperes 2025. januárjában megjelent tanulmánya. Így fogalmilag kizárt az okozati összefüggés a védett tulajdonság és a felmondás között.

[59] Az elsőfokú bíróság túllépte a hatáskörét, amikor a versenyképesség fogalmát vizsgálta. A munkáltató önálló, senki által el nem vonható joga eldönteni azt, hogy milyen szervezeti struktúrával, milyen költséghatékonysági mutatók mellett kíván működni. Azt, hogy a felperes bére magasabb volt az átlagnál és óraszámait belső átcsoportosítással oldotta meg az intézet költségmegtakarítást eredményezve, ténykérdés, amelyet a tanúvallomások igazoltak. Az évi 8.000.000.- forint objektív gazdasági előny, az alperes pedig maga döntheti el, milyen szempontokat mérlegel a versenyképesség kapcsán. 8.000.000.- töredékét sem fizeti az alperes, amikor az oktatást óraadó oktatók bevonásával vagy más, munkaviszonyban álló oktatóknak a kötelező óraszámon felül végzett órákért járó többletdíjazása révén biztosítja. Az alperes döntésének következménye ugyanakkor csak a jövőben tapasztalható.

[60] Ezen túlmenően az alperes a per során bizonyította, hogy a felperes kiválasztása szakmai és a felperes munkaviszonnyal összefüggő magatartásában rejlő okokon alapult, úgymint elszigeteltség, hallgatói panaszok, kollégákkal való konfliktusok. Az elsőfokú bíróság ezen szempontoknak nem tulajdonított megfelelő és valós jelentőséget, kizárólag a felperes tudományos teljesítményére koncentrált, holott egy egyetemi oktatói közösségben az együttműködési készség és oktatói alkalmasság is jelentős és meghatározó kiválasztási szempont. Az intézet igazgató is úgy nyilatkozott tanúvallomásában, hogy 2024. decemberében már hivatkozott a szóbeli figyelmeztetésről szóló feljegyzésre a dékánnal való beszélgetés során és hogy beszéltek arról, hogy vannak olyan kollégák, akikre folyamatosan vannak bejelentések, és régóta fennáll ez a probléma. A döntés versenyképességi utasítás

hatására született, a felperes neve objektív munkáltatói szempontok alapján merült fel. A panasz 2025. február 10-én kelt, vagyis megelőzte a publikációs támogatási vitát, ugyanakkor megerősítette a 2024. szeptember 16-i szóbeli figyelmeztetés megalapozottságát. Bírói feltételezésen alapul, hogy az alperes példát kívánt statuálni a felperessel.

[61] Az elsőfokú bíróság a Pp. 263. §-ába ütköző módon okszerűtlenül mérlegelte a bizonyítékokat, amikor „diszkriminatív intézményi mintázatot” állapított meg. Az elsőfokú bíróság alaptalanul vette figyelembe a pszichológus oktatók, tanú3 és tanú1 ügyét, miközben figyelmen kívül hagyta az alperes által csatolt bizonyítékokat, egyéb érdekelt1 szakdolgozatát és egyéb érdekelt7 cikkét, amelyek igazolják. hogy az alperesnél lehet és lehetett is közösség témával foglalkozni. A bíróság tényként kezelte tanú2 és tanú1 tanúvallomását, amelyek másodkézből származó információkon és szubjektív érzéseken alapultak (pl. díjátadó hangulata, sötét folyosó). Az alperes racionális érveit (érdeklődés hiányában elmaradt prezentációk) a bíróság indokolatlanul vetette el.

[62] Tény, hogy tanú2 dolgozatára jeles érdemjegyet kapott, ami az alperes rendszerében a mai napig elérhető, nem titkolt. egyéb érdekelt1 „queer” témájú szakdolgozata jeles minősítéssel került megvédésre 2025. júniusában. egyéb érdekelt7 gender cikke az alperes saját folyóiratában 2025. decemberében jelent meg. Mindezek azt igazolják, hogy lehetett ilyen témával foglalkozni. Közömbös, hogy a dolgozat a felperes jogviszonyának megszüntetését követően jelent meg. tanú2 tanú elismerte, hogy dolgozatát kétszer is bemutathatta tanú1 óráján minden következmény nélkül. Az elsőfokú bíróság a publikációs támogatás és etikai eljárás körüli vitát jogellenesen mosta össze a munkaviszony megszüntetésével, és a pszichológus oktatók ügyével.

[63] Az elsőfokú bíróság maga is elismeri, hogy a 2025. júniusában indult etikai eljárás jogszerűségének vizsgálata nem képezi az ügy tárgyát, mégis tényként rögzíti, hogy az eljárás diszkriminatív mintába illeszkedik. Az etikai eljárásban engedély nélküli közlés történt, nem pedig világnézeti alapú megkülönböztetés. Az oktatók intézményi minőségben tett nyilatkozat látszatát keltve jelentettek meg egy olyan véleményt, cikket, amire engedéllyel nem rendelkeztek, félrevezették a munkáltatót a cikk tartalmát illetően.

[64] Kifejezetten iratellenes az elsőfokú bíróság azon megállapítása, hogy az alperes akadályozta volna tanú3 docensi kinevezését, illetve, hogy kétséges, hogy a vallási nyilatkozatának alá nem írása lett volna a probléma, miközben az alperesnek tudomása volt arról, mi ennek a célja. Az alperes semmilyen formában nem akadályozta tanú3 docensi kinevezését, azt támogatta az alperes kari tanácsa, egyetemi tanácsa és az egyetem rektora is felterjesztette azt a kinevezésről dönteni jogosult fenntartónak. Az alperes minden rendelkezésre álló intézkedést megtett a kinevezés érdekében, a kinevezési jogkört azonban nem az alperes, hanem a Konferencia2 elnöke gyakorolja. Hiába volt az alperes annak az ismeretnek a birtokában, hogy tanú3 szóbeli nyilatkozata alapján vallás1 és vallását gyakorolja, a kinevezésre jogosult miért fogadta volna ezt el az általa megkövetelt aláírt dokumentum nélkül. A dokumentum bagatellizálása a bíróság részéről olyan értékítélet, ami a vallási közösség belső szabályai alapján hozott döntés tartalmát firtatja.

[65] Az elsőfokú bíróság továbbá tévesen állapította meg a megtorlást. A megtorlás feltétele, hogy a hátrányt azért okozzák, mert a munkavállaló jogérvényesítést kezdeményezett. Az időrendiség kizárja a megtorlást: egy későbbi esemény nem lehet az oka egy korábban elhatározott döntésnek, még akkor sem, ha a felmondás közlése későbbre esett. A felperes nem hivatkozott diszkriminációra, csak indokolást kért, a vitatott támogatás pedig egyébiránt kifizetésre került.

[66] Az elsőfokú bíróság előre elfogultnak minősítette az alperes tanúit, amikor azt írta, hogy „jelenleg is az alperes alkalmazásában áll”. A felperes tanúi közül kettő az alperes volt munkavállalója, akik maguk szüntette meg a jogviszonyát, miután megállapításra került, hogy etikai vétséget követtek el, illetőleg volt egy hallgató, aki vallomásában legnagyobb problémaként a törvénykezést jelölte meg. Mindezek alapján belátható, hogy a felperes által meghallgatni indítványozott tanúk voltak valójában elfogultak, hiszen a vallomásuk során a vélt sérelmeiknek adtak hangot, de tényszerű nyilatkozatot nem tettek.

[67] A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására irányult. Hivatkozásképpen előadta, hogy az alperes fellebbezése téves jogértelmezésen alapul, amikor az egyházi autonómiára hivatkozva kívánja kizárni a per tárgyát képező munkáltatói felmondás bírósági kontrollját. Az Alaptörvény VII. cikkére, valamint az Ehtv. rendelkezéseire történő hivatkozás nem alkalmas arra, hogy alátámassza az alperes jogszabályi kötelezettségek alóli mentesülését a világi jog által szabályozott jogviszonyok tekintetében. Az egyházi autonómia a belső hitéleti és szervezeti kérdésekre terjed ki, nem pedig a világi jogviszonyokból, így különösen a munkaviszonyból fakadó jogviták bírósági eldöntésének kizárására. Eleve ellentmondásos az alperes védekezése annak fényében, hogy a munkaviszony megszüntetését nem a vallás1 szellemiség megsértésére hivatkozva, hanem hitéleti szempontból semleges gazdasági és szervezeti indokokkal indokolta. Ebből következően az alperes utólagos hivatkozása a vallás1 szellemiségre és ezzel összefüggésben a hitéleti integritás védelmére – az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontján alapuló védekezéssel kombinálva – nem alkalmas arra, hogy a döntés jogszerűségét alátámassza vagy a bírósági felülvizsgálatot kizárja. A jelen ügy tárgya az volt, hogy a felperes munkaviszonyának megszüntetése megfelelt-e az egyenlő bánásmód követelményének, mely nyilvánvalóan világi jogi természetű, elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. Noha az Ebktv. 22. § (1) bekezdése bizonyos esetekben lehetővé teszi a vallásos szellemiségen alapuló különbségtételt, e kivétel alkalmazásának feltételei a jelen ügyben nem állnak fenn. Az alperes a felmondásában ugyanis nem hivatkozott olyan, a tevékenysége természetéből fakadó vallási vagy világnézeti követelményre, amely e kivétel alkalmazását megalapozza.

[68] Az alperes alaptalanul állítja, hogy az elsőfokú bíróság hitéleti kérdésben foglalt állást. A bíróság nem minősítette a vallás1 tanítást, nem határozta meg annak tartalmát és nem vizsgálta, hogy a felperes munkaviszony keretében tanúsított magatartása összeegyeztethető volt-e a vallás1 szellemiséggel. A vizsgálat kizárólag arra irányult, hogy a felmondás indoka

valós és okszerű volt-e és a felmondás megfelelt-e az egyenlő bánásmód követelményének. Ez teljes egészében a világi jog érvényesülésének körébe tartozik.

[69] Téves, amikor az alperes magát belső egyházi jogi személyként pozícionálja, amelynek döntései a vallási közösségek autonómiájára vonatkozó szabályok miatt érinthetetlenek a világi bíróság számára. Az alperes ugyanis a nemzeti felsőoktatási rendszer részeként működő akkreditált intézmény, amely államilag elismert diplomát ad, működését részben közpénzek finanszírozzák és tevékenysége felöleli a világi tárgyak és témák oktatását, kutatását is.

[70] A felperes nem vitatja, hogy az alperes a Magyar Egyház1 belső egyházi jogi személyének minősül. Ez azonban nem alapozza meg azt, hogy az alperes munkáltatói döntései kivonhatók a világi jog hatálya alól. A belső egyházi jogi minőség nem értelmezhető oly módon, hogy az az alperes valamennyi tevékenységére, így többek között a munkaviszonyból eredő jogvitákra is kiterjedő mentességet biztosítana. Ilyen – a vallási szempontokat érvényesítő – működés akkor lenne megengedhető az alperes számára, ha működését kizárólag egyházi keretek között folytatná, és nem integrálódna a nemzeti felsőoktatási rendszerbe, nem nyújtana államilag elismert képzést.

[71] Jelen ügyben az alperes munkáltatóként járt el, a munkaviszony megszüntetéséről hozott döntést, mely döntés jogszerűsége bírósági felülvizsgálat alá tartozik, függetlenül az alperes egyházi jogi státuszától. A felmondás indoka pedig egyébként sem hivatkozik az Ebktv. 22. § (1) bekezdésének b) pontjára.

[72] Súlyos jogi tévedése az alperes érvelésének, hogy a releváns publikációjához kapcsolódó többletjuttatáshoz a felperesnek nem volt alanyi joga. Mivel az alperes úgy döntött, hogy ilyen juttatást konstruál, annak odaítélését nem alakíthatja önkényesen, hanem csak az alkotmányos keretek tiszteletben tartásával. Az ex gratia jelleg nem jelenti azt, hogy a juttatás odaítélése mentesülne a jogi kontroll alól és hogy az alperes a juttatásról szóló döntése során a diszkrimináció tilalmával összeegyeztethetetlen követelményrendszert érvényesíthetne. Ellenkező értelmezés elfogadása azt eredményezné, hogy a munkáltató pusztán a juttatás önkéntes jellegére hivatkozva kivonhatná magát az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése alól. Emellett hivatkozott az Mt. 16. § (2) bekezdésére és arra, hogy csak ezen korlátok között jogosult az alperes a kötelezettségvállalást egyoldalúan módosítani.

[73] Az alperes fellebbezése a védett tulajdonság valószínűsítésének hiányára vonatkozóan téves: egyrészt félreértelmezi az Ebktv. 19. § (1) bekezdés b) pontját, mivel a felperesnek nem azt kellett bizonyítania, hogy ténylegesen rendelkezett meghatározott világnézeti meggyőződéssel, hanem azt, hogy az alperes őt ilyen tulajdonsággal rendelkező személynek tekintette. E körben az alperesi tanúk azon nyilatkozatai, hogy „nem ismerték” vagy „nem feltételezték” a felperes világnézetét, önmagában nem alkalmasak a valószínűsítés

megdöntésére, különösen azért, mert a döntéshozatal szempontjából kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának, a dékánnak a tudata bír jelentőséggel, a többi tanú e kérdésben eleve nem lehet releváns ismeretek birtokában. Ezen túl a felperes a védett tulajdonság fennállását nem puszta feltételezésként, hanem konkrét, objektív körülmények láncolatával valószínűsítette. Ezek, hogy a publikációs támogatás kifejezetten arra hivatkozással került megtagadásra, hogy a tanulmány „sérti a vallás1 szellemiséget” (pont ekkor módosították az erre vonatkozó szabályzatot) továbbá, hogy a dékán nyilvános megszólalásaiban és tanúvallomásában a irányultság1t a vallás1 tanítással „szöges ellentétben állónak” minősítette és az ilyen témájú publikációk támogatásával szemben elutasító álláspontot képviselt, továbbá az alperesnél ezzel összefüggésben intézményi szinten is kirajzolódó diszkriminatív mintázat volt megfigyelhető. E tények együttesen valószínűsítették, hogy az alperes a felperest a vallás1 tanítással ellentétes világnézeti álláspontot képviselő személynek tekintette.

[74] Az alperes azon hivatkozása, hogy a dékán nem olvasta a felperes publikációját, nem tekinthető sem életszerűnek, sem alkalmasnak a felperesi állítások cáfolatára. A dékán saját vallomása szerint a publikációs támogatások megítélése az ő személyes döntési körébe tartozott, kifejezetten azért módosította a szabályozást, mert bizonyos, „általa a vallás1 szellemiséggel össze nem egyeztethetőnek tartott” témák megjelenése zavarta, és tudatosan kívánta kizárni az ilyen jellegű publikációk támogatását. Nyilatkozataiban egyértelműen rögzítette, hogy ilyen témájú tanulmányokat a jövőben nem kíván finanszírozni és azt is, hogy e kérdésben a végső döntés az ő kezében van. Maga a dékán is elismerte, hogy a támogatás megtagadása kivételes döntés, mely szükségszerűen fokozott figyelmet igényel. Egyértelmű, hogy a dékán tisztában volt az közösség tematikával és a döntését erre a tartalmi körülményre alapította.

[75] A felperesi valószínűsítés megtörtént, ezt követően az Ebktv. 19. § (2) bekezdése alapján az alperest terhelte annak bizonyítása, hogy a valószínűsített körülmény nem áll fenn, illetőleg az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta.

[76] Az alperes azon érvelése, hogy a felperes tanulmánya „társadalomtudományos, objektív adatelemzés volt”, irreleváns, mert annak van döntő jelentősége, hogy az alperes ezt miként értelmezte és milyen következtetéseket vont le belőle. A publikációs támogatás megtagadásának indoka azt igazolja, hogy az alperes a tanulmányt világnézeti konfliktus forrásaként értékelte.

[77] Az alperes által hivatkozott időrend sem alkalmas a védett tulajdonság cáfolatára, ez egyébiránt legfeljebb az okozati összefüggés körében értékelhető. Az események kronológiája kapcsán hangsúlyozta, hogy a felperes tanulmánya 2025. januárjában jelent meg, a munkaviszony megszüntetésére 2025. június 19-én került sor, tehát a hátrány bekövetkezése időben kétséget kizáróan a publikációt követi. Az alperes azt állította, hogy a munkáltatói döntés előkészítése már a publikáció megjelenését megelőzően, 2024. decemberében megkezdődött. Az alperest terhelte e körben annak bizonyítása, hogy a publikációt megelőzően valóban olyan végleges, a felperes személyére konkretizált döntés született, amely a későbbi eseményektől függetlenül meghatározta a munkaviszony

megszüntetését. Ezt az alperes nem tudta hitelt érdemlően igazolni. Már az alperes saját előadása szerint is a felperes elbocsátásáról szóló „végleges” döntés a publikáció megjelenését és a támogatási kérelem benyújtását követte. Ez önmagában cáfolja az állítást, hogy a felmondás alapjául szolgáló döntés a publikáció megjelenését megelőzően, attól függetlenül megszületett volna.

[78] Ezen túlmenően az alperes által előadott kronológia nem tekinthető hitelesnek. Az alperes semmilyen írásos dokumentummal nem támasztotta alá azon állítását, hogy 2024. decemberében valóban megtörtént volna a döntés, sem feljegyzés, sem emlékeztető, sem jegyzőkönyv, illetőleg bármilyen döntéselőkészítő dokumentum nem került becsatolásra. A tanúvallomások önmagukban sem igazolták ezt meggyőzően, különösen arra figyelemmel, hogy éppen az a két személy számolt be a négyszemközti megbeszélésről, akik a felperes munkaviszonyának megszüntetését közvetlenül előkészítő, illetve jóváhagyó döntéshozók voltak. A dékán és az intézetvezető vezető pozíciót töltenek be, ezen túlmenően pedig saját korábbi eljárásuk jogszerűségének utólagos igazolásában közvetlenül is érdekeltek, tanúvallomásuk pedig szükségképpen magukon viselik e törekvés nyomait. Az alperesi nyilatkozatok egymással sem koherensek. Az alperes egyfelől decemberi „elvi döntésről” másfelől februári „véglegesedésről” beszélt, miközben az intézetvezető még egy korábbi, 2024. szeptemberi eseményhez közötte a felperes eltávolításának szándékát. Az egymásnak ellentmondó írásos bizonyítékokkal alá nem támasztott előadás nem alkalmas annak hitelt érdemlő igazolására, hogy a felperes elbocsátásáról a publikáció megjelenését megelőzően végleges döntés született volna. Az alperes által felvázolt előadás is azt támasztja alá, hogy nem egy zárt, végleges döntésről, hanem egy folyamatosan alakuló helyzetről volt szó, amelyben a munkáltató újabb és újabb szempontokat vett figyelembe, így pl. a 2025. februári hallgatói panaszt. Ez már önmagában cáfolja azt az alperesi állítást, hogy a felperes elbocsátásáról már a publikációt megelőzően döntés született volna.

[79] Az elsőfokú bíróság nem lépte túl hatáskörét. Utalt arra az ítéletben a bíróság, hogy a bírói gyakorlat szerint, bár a létszámcsökkentésre alapított felmondás önmagában nem támadható azon az alapon, hogy a munkáltató miért az adott munkavállalót választotta, de a mérlegelési szabadság nem korlátlan és az egyenlő bánásmód követelménye mérlegelési jogkörében hozott döntése során is köti a munkáltatót, a kiválasztás azt nem sértheti. Az elsőfokú bíróság köteles volt vizsgálni a kiválasztás szempontjait és a felmondás mögött álló tényleges indokokat. Enélkül a diszkrimináció tilalma kiüresedett volna.

[80] Az alperes azon állítását, hogy a felperes elbocsátása objektív gazdasági racionalitáson és a versenyképesség növelésén alapult, a perben feltárt tények nem támasztják alá, annak ellenkezőjét igazolják. A bizonyítási eljárás során nem volt egyértelmű és koherens, hogy az alperes mit ért „a versenyképesség” alatt. Míg a dékán kizárólag a költséghatékonysági szempontokat értelmezte ez alatt, a többi tanú egybehangzóan elismerte, hogy az a képzés minőségét is magában foglalja, mely önmagában megkérdőjelezi az alperesi érvelés következetességét. Az alperes által hivatkozott gazdasági előny sem került bizonyításra, nem volt igazolható, hogy a felperes munkaviszonyának megszüntetése tényleges költségmegtakarítást eredményezett volna. A felperes által tartott órák nem szűntek meg, azokat más oktatók vették át, ami szükségszerűen többletdíjazással jár. Az alperes állította, de érdemben nem mutatta be, hogy az összességében olcsóbb lenne, nem szolgált

konkrét adatokkal a tényleges megtakarítás mértékéről sem. Sőt, az intézetvezető maga is úgy nyilatkozott, hogy a felperes elbocsátásának anyagi hatása csak a jövőben bizonytalan módon jelentkezhet, ami kizárja, hogy a felmondás időpontjában fennálló konkrét gazdasági indok állt volna a döntés mögött. A felperes munkabére nem volt egyedülállóan magas, más, azonos beosztású oktatók hasonló bérrel rendelkeztek. Önmagában pedig a magasabb bér az egyetemi szférában a szakmai tapasztalatot és teljesítményt tükrözi, így nem tekinthető okszerű kiválasztási szempontnak. Ezen túlmenően az érintett intézet kifejezetten népszerű és jelentős bevétellel rendelkező egység volt, amelynek működése nem utalt gazdasági kényszerhelyzetre. Nem került igazolásra az sem, hogy más intézetekben hasonló versenyképességi szempontok alapján létszámcsökkentést hajtottak volna végre, vagy hogy az alperes ezen túl mérlegelt volna alternatív intézkedéseket. Az alperes által előadott indokok részben bizonyítatlanok, részben egymásnak ellentmondóak.

[81] A felperesi magatartással kapcsolatos kifogások kapcsán az alperesi érvelés túllépi a felmondásban közölt indokok kereteit, mert azok a felmondásban egyáltalán nem szerepelnek. A felmondás indoka végleges, az utólag nem bővíthető (EBH2003.899). Ezen túl az alperes azzal az érveréssel éppen a saját maga által megjelölt felmondási okot ássa alá. Ha a kiválasztás ténylegesen a felperes személyes tulajdonságaihoz, magatartásához, illetve állítólagos szakmai hiányosságaihoz kapcsolódott, úgy annak valós indoka nem gazdasági vagy versenyképességi természetű volt, hanem személyhez kötött. Ez pedig ellentmond a felmondásban közölt indoknak, miként az is, hogy az alperes a felperes állítólagos magatartására csak a per későbbi szakaszában hivatkozott, mely vonatkozásban egy 2024. szeptemberi szóbeli figyelmeztetésről készült feljegyzéssel, valamint egy 2025. februári hallgatói panaszlevéllel próbált bizonyítani. A felperes a figyelmeztetés tartalmát már akkor vitatta, és az objektív ellenőrzés érdekében az órák rögzítését kérte, melyre az alperes nem reagált. A hallgatói panaszlevéllel kapcsolatban sem indult semmilyen eljárás, az nem is került hivatalosan iktatásra és arról a felperes nem is szerzett tudomást, az abban foglaltakat az alperes ténylegesen nem vizsgálta ki. A tanúvallomások jellemzően nem közvetlen tapasztalaton, hanem hallomáson alapultak. Az alperes hosszú időn keresztül fenntartotta a jogviszonyt, tényleges munkáltatói intézkedéseket nem alkalmazott. Mindezek alapján az alperes nem bizonyította, hogy a felperes kiválasztása ténylegesen előre rögzített objektív és a felmondásban megjelölt indokkal összhangban álló szempontokon alapult volna.

[82] A példa statuálással kapcsolatban maga az alperes által hivatkozott bizonyítékok is alátámasztják e következtetés okszerűségét. A dékán ugyanis arra a kérdésre, hogy módosításra került-e az szám3. számú Utasítás visszamenőleges hatályú rendelkezése, azt válaszolta, hogy nem, mert azóta nem merült fel több ilyen ügy. Azt is elmondta, hogy „úgy érzem, hogy sikerült a kollégákkal megértetni ezt a bizonyos kari kultúrát”. Mindezek alátámasztják, hogy a felperes ügyének kezelésével az alperes bevallottan egy általános magatartási mintát kívánt kialakítani.

[83] Az elsőfokú bíróság továbbá helyesen mérlegelte a bizonyítékokat a diszkriminatív mintázat kapcsán. A bíróság a bizonyítékokat nem önmagukban, elszigetelten értékelte, így a pszichológus oktatók és tanú2 által előadott körülményeket sem, hanem egy olyan egymást erősítő eseménysor részeként, amelynek közös vonása az volt, hogy közösség tematikájú kutatások, publikációk vagy oktatási tartalmak intézményi ellenállásba ütköztek.

tanú2 ügyében nem pusztán a díjátadó „hangulata” vagy a „sötét folyosó” képezte a bírósági értékelés alapját, hanem az, hogy a díjazott kutatás nyilvános láthatóvá tétele utóbb tudatosan elmaradt, a dolgozat címe nem hangzott el, nem került rá az oklevélre, melynek oka a kutatás témája volt, amelyről a tanúk is beszámoltak. Különös jelentősége van annak, hogy ezt követően a Díj1 szabályait is módosították oly módon, hogy a „vallás1 tanítással nem ellentétes” pályaművek legyenek támogathatók. Ez intézményesített reakció volt. Ugyanez áll a külsős előadók meghívásának korlátozására is. A tanúk egybehangzóan adták elő, hogy a Szervezet3 meghívása után az intézetvezetés szigorította a vendégelőadók meghívásának gyakorlatát és e korlátozás mögött kifejezetten az közösség tematika érzékenysége állt. A dékán ezzel szembeni általános hivatkozása az „intézeti kultúrára” nem cáfolta a konkrét időbeni és oksági összefüggést.

[84] tanú3 ügyében az elsőfokú bíróság következtetései szintén nem önkényesek: az oktató 2022-ben még közösség témájú publikációi után támogatást kapott, 2024-ben már ugyanezen témakör kapcsán arra hívták fel, hogy vonja vissza támogatási kérelmét, mert az hátrányosan befolyásolhatja a docensi kinevezését. A dékán saját levele, az intézetvezető telefonhívása és a visszahívó nyilatkozat közötti szoros időbeli kapcsolat okszerűen támasztotta alá a bíróság következtetését. A dékán maga is úgy fogalmazott, olyan témákat kellene választani, amelyek „nem átpolitizáltak”, illetve a vallás1 értékekkel összeegyeztethetők. Ez egyértelműen arra utal, hogy az közösség tematika maga vált problémává.

[85] Az alperes által hivatkozott ellenpéldák sem cáfolják a diszkriminatív mintázatot. egyéb érdekelt1 szakdolgozata legfeljebb azt bizonyítja, hogy nem minden, közösség-hoz kapcsolódó téma váltott ki azonos intenzitású reakciót, egyéb érdekelt7 2025. decemberében megjelent cikke pedig időben eleve a perbeli eseményeket követi, nem alkalmas annak cáfolatára. A cikk tartalma ezentúl éppen az alperesi vezetés világnézeti álláspontjával egyező, elutasító megközelítést képvisel.

[86] Az etikai eljárások és a munkaviszony megszüntetése közötti összefüggést illetően az elsőfokú bíróság helyesen járt el, nem az etikai eljárás jogszerűségéről döntött, hanem azt értékelte, hogy az közösség tematikájú ügyekkel szembeni intézményi fellépések időben és tartalmukban egymásra rímelnek. Különösen jelentős, hogy a pszichológus oktatókkal szembeni etikai eljárásról és a felperes felmondásáról szóló értesítések ugyanazon a napon, percek különbségével kerültek közlésre. A szoros időbeni egybeesés nem véletlen, hanem az elsőfokú bíróság által okszerűen értékelt összefüggés.

[87] Alaptalanul hivatkozik arra az alperes, hogy tanú3 docensi kinevezése kapcsán a döntést nem ő, hanem a fenntartó hozta meg. A perben nem ez volt a döntő kérdés, hogy formálisan ki hozta meg a végső kinevezési döntést, hanem az, hogy az alperes részéről megjelent-e olyan nyomásgyakorlás, visszatartás vagy tematika alapú ellenállás, amely a kinevezést ténylegesen akadályozta. E körben a támogatási kérelmek visszavonására irányuló presszió, a „nem átpolitizált” témákra való terelés, a vallási fókuszú kutatás javaslata, valamint az e térre való áttérés ösztönzése együttesen kellő alapot szolgáltattak a bíróság

következtetéséhez. Így az alperes nem tudta megdönteni, hogy az közösség tematikájú ügyek kapcsán az alperesnél kirajzolódott egy diszkriminatív intézményi mintázat.

[88] A döntés állított korábbi időpontját az alperes nem támasztotta alá hitelt érdemlő bizonyítékokkal, annak tartalma és véglegessége nem állapítható meg egyértelműen. Az alperesi tanúk egymásnak ellentmondó nyilatkozatai éppen azt támasztják alá, hogy nem volt ilyen munkáltatói elhatározás.

[89] Hangsúlyozta, hogy a megtorlás tényállásában szereplő kifogás emelés nem kötődik diszkriminációs terminológiához, a munkavállaló nem köteles diszkriminációnak minősíteni az észlelt hátrány okozást. A felperes levelében azt kifogásolta, hogy – másokkal ellentétben – ő nem részesült egy álláspontja szerint őt is megillető juttatásban, és vitatta azt, hogy a hátrány indokaként megjelölt világnézeti alapú szempontrendszert vele szemben megalapozottan alkalmazták-e, a panasz tartalma így megteremti a védett tulajdonsággal való összefüggést. Az ilyen panasz diszkriminációval szembeni fellépésnek minősül, függetlenül attól, hogy a panasz ezt kifejezetten kimondja-e vagy sem.

[90] Az alperes azt állítja, hogy a bíróság az alperesi tanúkat elfogultnak minősítette volna, ilyen azonban nem szerepel az ítéletben. Az elsőfokú bíróság a tanúvallomásokat részletesen értékelte, az alperesi tanúk vallomásait sem rekesztette ki, hanem azokat a többi bizonyítékkal összevetve vont le következtetést. Ténykérdés ugyanakkor, hogy az alperesi tanúk jelenleg is az alperes alkalmazásában állnak és a dékán kivételével valamennyien bevallottan személyes konfliktusban álltak a felperessel, mely vallomásuk tárgyilagosságának megítélésekor is értékelendő körülmény. Hangsúlyozta, hogy a felperes elbocsátását kezdeményező intézetvezető, valamint a tanszékvezető a versenyképességi pótlékrendszerrel összefüggésben potenciális anyagi érdekeltséggel is rendelkezhetett, ami a kiválasztás objektivitásának megítélését tovább árnyalja. Az alperes az elsőfokú eljárás során egyáltalán nem kifogásolta a felperesi tanúk elfogultságát, ilyen irányú észrevételt nem tett, így a fellebbezési eljárásban erre már nem hivatkozhat. A tanúk vallomásaikat a hamis tanúzás törvényi következményeinek ismeretében tették és a felperesi tanúk vallomásaiban ellentmondások nem voltak fellelhetők. A tanúk szavahihetőségét kétségbe vonó tények, körülmények nem merültek fel, vallomásaik konkrét eseményekre, intézeti gyakorlatra és tapasztalataikra vonatkoztak.

[91] A pszichológusok véleménycikkével kapcsolatban a per során nem volt vitatott, hogy az érintett cikkek megjelentetésére rektori engedély rendelkezésre állt, az alperes maga sem az engedély hiányát, hanem legfeljebb az engedélykérés megfelelőségét vitatta. Az etikai eljárást lezáró határozat, illetve az arra épülő munkáltatói intézkedések sem tartalmaztak olyan megállapítást, hogy az érintett oktatók a munkáltatót szándékosan félrevezették volna, legfeljebb gondatlan eljárásra hivatkozott az alperes is.

[92] A kereseti kérelem összegét felemelte a Pp. 521. § (2) bekezdésére figyelemmel a 2026. április 16. napjáig terjedő időre, majd ezen nyilatkozatát a 2026. május 26-i másodfokú tárgyaláson már nem tartotta fenn.

A másodfokú bíróság döntése és annak jogi indokai

[93] A fellebbezés – az alábbiak szerint – megalapozatlan.

[94] A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, az alapján a tényállást helyesen állapította meg és a megfelelő jogszabályi rendelkezések helytálló alkalmazásával érdemben helyes döntést hozott, melyet a másodfokú bíróság a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 383. § (2) bekezdése alapján – a jogi indokolás kismértékű megváltoztatásával, de alapvetően helyes indokainál fogva – hagyott helyben.

[95] A másodfokú bíróság hangsúlyozza, hogy a per tárgya a 2025. június 20. napján kelt munkáltatói felmondás volt, mely szerint a felmondás indoka létszámcsökkentés volt, ennek valósága nem volt vitatott. A felmondást a felperes arra hivatkozással támadta, hogy azzal az alperes megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, egyrészről mert közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg, másrészt mert megtorlást alkalmazott, harmadlagosan hivatkozott arra, hogy a felmondás joggal való visszaélésként került kiadásra.

[96] Az egyenlő bánásmód megsértése esetén a bizonyítási szabályokat az Ebktv. 19.§ (1)-(2) bekezdése szabályozza. E szerint az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosultnak kell valószínűsítenie, hogy a jogsérelmet szenvedő személyt vagy csoportot hátrány érte vagy – közérdekű igényérvényesítés esetén – ennek közvetlen veszélye fenyeget (a) pont), és a jogsérelmet szenvedő személy vagy csoport a jogsértéskor – ténylegesen vagy az eljárás alá vont személy feltételezése szerint – rendelkezett a 8. §-ban meghatározott valamely tulajdonsággal (b) pont). Az (1) bekezdésben foglaltak valószínűsítése esetén a másik félnek kell azt bizonyítania, hogy a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekű igényérvényesítésre jogosult által valószínűsített körülmények nem álltak fenn (a) pont), vagy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani (b) pont).

[97] A bizonyítás rendszerében a védett tulajdonságnak két szempontból is kiemelt jelentősége van: egyrészt azért, mert ha azt és a hátrányt a felperes valószínűsíti, fordul az Ebktv. 19.§ (2) bekezdése szerinti a bizonyítási érdek, másrészt azért, mert annak megléte jelenti az elhatárolási pontot az egyenlő bánásmód és a joggal való visszaélés között. Ha az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozó munkavállaló valószínűsítette, hogy rendelkezik egy olyan védett tulajdonsággal, amelyre hivatkozással a diszkriminációt állítja, a bíróságnak

az egyenlő bánásmód megsértése megtörténtét kell vizsgálnia a felperesre kedvezőbb bizonyítási szabályok mellett. Ha ilyen tulajdonság nem állapítható meg, úgy joggal való visszaélésként vizsgálható a jogsértés az általános bizonyítási szabályok alkalmazásával [4/2017. (XI. 28.) KMK vélemény 4. pont, Kúria Mfv. 10.450/2018/7.].

[98] Az alperesi bizonyítás ugyancsak kötött, a kimentési okok szigorúan szabályozottak: a Kúria Kúria Mfv. 10.525/2018/5. számú precedensképes határozata szerint a foglalkoztatással összefüggő diszkriminációra történő hivatkozás esetén az Ebktv. 7. § (2) bekezdése első mondatában foglalt eltérést biztosító rendelkezésre figyelemmel az Ebktv. 22. §-át kell a kimentés tekintetében alkalmazni, mert ez egyeztethető össze az uniós joggal. Azonban az Ebktv. 19.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti két bizonyítás, az, hogy a munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani, egymást kölcsönösen kizárják. Az Ebktv. 22. § (1) bekezdése szabályozza a speciális kimentési okokat, melynek b) pontjára az alperes a perben hivatkozott. E szerint nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés. A foglalkoztatási követelmények szigorú mérce alapján, de mégis jogszerűvé tehetik a fent szabályozott esetben a közvetlen megkülönböztetést. Az alperes helyesen hivatkozott arra, hogy a vallás1 szellemiség tiszteletben tartása jogos foglalkoztatási követelmény lehet, amely alapján lehetséges az eltérés az egyenlő bánásmód követelményétől. A vallás1 szellemiségnek megfelelő meggyőződés, illetve magatartás a Tanács a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) 4. cikk (2) bekezdése és az Ebktv. 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adott esetben valódi, törvényes és igazolt foglalkozási követelményt valósíthat meg, tekintettel a szervezet szellemiségére, ami a törvényi feltételek fennállása esetén eltérő bánásmódként nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek. Ugyanakkor a felmondás indokában nem szerepelt az Ebktv. 22. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, foglalkoztatási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt arányos és valós foglalkoztatási követelményen alapuló megkülönböztetés és az ezzel összefüggő magatartás, ugyanis az kizárólag létszámcsökkentésen alapult, ezért abban a kérdésben, hogy a felperes kutatási tevékenysége megfelelt-e a vallás1 szellemiségnek, az eljárt bíróságoknak nem kellett állást foglalniuk és erre nézve az elsőfokú ítélet sem tartalmaz megállapítást. Ez legfeljebb a publikációs támogatás kapcsán merülhetett volna fel, de arra nézve nem volt kereset, hiszen azt az alperes utóbb, „méltányosságból” megfizette. Így a publikációs támogatás és annak elbírálási folyamata, valamint a felperes ezzel kapcsolatos levelezése a tényállás körébe tartozó kérdés volt, melyet értékelni kellett a felmondás jogszerűsége, illetve jogellenessége körében, de arra nézve sem volt önálló kereset, így az Ebktv. 22.§ (1) bekezdés b) pontjában nem kellett állást foglalni a bíróságoknak. Az elsőfokú bíróság ítéletében arra utalt, hogy ha az Ebktv.22.§ 1) bekezdés b) pontját kellett volna alkalmazni, akkor az Alaptörvény vallásszabadságot, egyházak elismerése és vallási közösségeket szabályozó VII. cikke és X. cikke körébe tartozó tudományos kutatás szabadságának korlátozása miatt alapjogi tesztet kellett volna elvégezni.

[99] Nem abban kellett tehát az eljárt bíróságoknak dönteni, hogy mit jelent a vallás1 szellemiség, hanem abban, hogy az alperes felmondása megfelelt-e az egyenlő bánásmód követelményének és a joggal való visszaélés tilalmának, ezen alapvető magatartási követelményeknek ugyanis valamennyi munkáltató a foglalkoztatás során köteles eleget tenni, és ez az alperes által sem volt vitatott.

[100] A Kúria precedensképes Pfv. 20.459/2023/5. számú határozata szerint a bírói mérlegelés felülbírálatának általános kizárása és a nyilvánvalóan okszerűtlen esetekre való korlátozása csak a felülvizsgálati eljárásban érvényesülő szabály, a másodfokú bíróság szabadon felülmérlegelheti a beszerzett bizonyítékokat. A másodfokú bíróság a Pp. 369. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a bizonyítás eredményét okszerűtlennek minősítve felülmérlegelheti az elsőfokú bíróság által beszerzett bizonyítékokat, akkor is, ha az elsőfokú bíróság mérlegelését nem tekintette nyilvánvalóan okszerűtlennek.

[101] Az alperes fellebbezésében alaptalanul kifogásolta a bizonyítás eredményének mérlegelését. Az elsőfokú bíróság a Pp. 279.§ (1) bekezdése alapján eljárva a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékoknak az egybevetése alapján állapította meg, a bizonyítékokat a maguk összességében értékelte és a meggyőződése szerint bírálta el. A bizonyítékok összességében történő mérlegelése során arra kell elsősorban figyelemmel lenni, hogy a bizonyítékok jelentős többsége koherensen illeszkedik-e egymáshoz és az alátámasztja-e az ítéletben megfogalmazott tényállításokat. Ennek a követelménynek az elsőfokú bíróság ítélete egyértelműen megfelelt. Nem volt fellelhető olyan iratellenes, logikátlan, kirívó okszerűtlen, illetve okszerűtlen megállapítás, amely a másodfokú bíróság számára a bizonyítékok felülmérlegelését szükségessé tette volna.

[102] Helyesen jutott arra a következtetésre az elsőfokú bíróság, hogy a védett tulajdonság, az Ebktv. 8.§ i) pont szerinti vélt világnézeti meggyőződés, a perbeli esetben a vallás1 szellemiségnek meg nem felelő világnézet valószínűsítése megtörtént. A valószínűsítés az a bizonyítási mód, amikor a peres fél nem arra törekszik, hogy a bírót az állított tényállítás valóságáról meggyőzze, hanem hogy állítását a bíró előtt hihetővé tegye. A valószínűsítésnek csak akkor van helye, ha a törvény kifejezetten megengedi. Míg a bizonyítás esetén a meggyőzésnek a bizonyosság fokát el kell érnie, a valószínűsítés esetén az állított tény vagy körülmény fennálltát csupán hihetővé kell tenni. Megjegyzendő, hogy a valószínűsítés esetén is általában a Pp.-nek a bizonyításra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni (kúriai joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi bírósági gyakorlatról).

[103] A védett tulajdonság kapcsán a másodfokú bíróság hangsúlyozza, hogy a perbeli időszakban az közösség (közösség) kérdések Magyarországon mind társadalmi, mind politikai vita tárgyát képezték és az az egyes vallási irányzatokat is erőteljesen megosztotta és megosztja. A felperesi publikáció elkészítésének időszakában az alperesnél nem volt semmilyen korlátozás a tudományos kutatás témájára és módszereire nézve.

[104] A felperes nem valós, hanem vélt védett tulajdonságra hivatkozott, nevezetesen arra, hogy az alperes, illetőleg az alperes munkáltatói jogkör gyakorlójának véleménye szerint az közösség kérdések és a irányultság1 a vallás1 tanítással ellentétesek, azok felismerése, azok kutatása a vallás1 szellemiséggel összeférhetetlenek, így az alperes a felperest a vallás1 tanítással ellentétes világnézeti álláspontot képviselő személynek tekintette. Mindezeket a dékán saját tanúvallomása és a hivatkozott újságcikkben tett nyilatkozata is egyértelműen alátámasztja, de ezt igazolják a történeti események is. Nevezetesen, hogy a felperes közösség témával foglalkozó támogatási kérelmének benyújtását követően a dékán módosította a Utasítást, és visszamenőleges hatállyal előírt egy új feltételt, nevezetesen, hogy a vallás1 szellemiséggel összeegyeztethető legyen a tanulmány, azt ne sértse. Nyilvánvaló, hogy ezt a módosítást a felperes tanulmánya és annak témája váltotta ki, amit szintén igazol az alperes levele, mely szerint a felperes részére a támogatást azért nem fizetik ki, mert az sérti az erre vonatkozó előírást, a vallás1 szellemiséget. Egyetértett a másodfokú bíróság azzal a megállapítással is, hogy az alperes eljárása nem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek, mert a publikációs támogatás ösztönző jellegű juttatásként egyoldalú kötelezettségvállalásnak minősült, melyet a teljesítést követően az alperes nem vonhatott vissza, illetve módosíthatott a támogatási szabályok megváltoztatásával, mert ez az Mt. 16. § (2) bekezdésébe ütközik. Azon túl, hogy a felperes tanulmánya az alperes megítélése szerint a vallás1 szellemiséget sértette, a felperes mindezt súlyosbította azzal, hogy ezt követően nem fogadta el az alperes ezen indokolását, azt vitatta, újabb és újabb levélben kérte a megfelelő indokolást. A felperes többletmagatartása, aktivitása a munkáltató számára egyértelművé tette, hogy az alperes kérelmet elutasító magatartását és annak sommás megállapítását, miszerint a tanulmány sérti a vallás1 szellemiséget, a felperes nem fogadja el, az elutasításba nem nyugszik bele, vagyis – miként arra a dékán tanúvallomásában utalt – a felperesben nem volt meg a kellő „érzék”, hogy az ilyen kérdések nem összeférhetőek, nem értette meg „a kari kultúrát”. Ezzel párhuzamosan tanú3 sem kapott – kérése ellenére – a saját, azonos tematikájú tanulmányát illetően érdemi indokolást az elutasítás tekintetében és tanú1, valamint tanú3 tanúvallomása szerint az alperes már az közösség témával kapcsolatos kérdésfeltevést is a szakmai integritás megsértésének tekintette, olyannak, amivel az oktatók kockáztatják az egyetem integritását, mert „nincs itt a helye a szabadságharcnak”. A felperes kutatási témája és aktív magatartása együttesen megalapozta annak megállapíthatóságát, hogy a felperes az alperes által vélten olyan világnézeti meggyőződéssel rendelkezett, amely nem egyezett a vallás1 szellemiséggel. A másodfokú bíróság szerint a felperes magatartásának értékelése és az alperes megítélése kapcsán megfelelően alkalmazandó a Kúria Mfv. 10.120/2022/4. számú precedensképes határozata.

[105] Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a diszkriminatív intézményi mintázatot, melyet számos körülmény és tény támaszt alá. Mindezeket az elsőfokú bíróság helyesen értékelte és indokolta, ezért azokra a másodfokú bíróság csak utal. Egyértelműen ilyen volt az közösség témában publikáló pszichológus oktatókkal kapcsolatos eljárás, tanú3 ugyanilyen tematikájú publikációjával kapcsolatosan a támogatási kérelem visszavonására vonatkozó nyomásgyakorlás, majd egy másik publikációval kapcsolatosan a támogatási kérelem elutasítása azon az alapon, hogy az nem felelt meg a vallás1 szellemiségnek, továbbá az oktató befolyásolása az elfogadható kutatási témák felé, tanú3 eltávolítására törekvés, tanú2 díjnyertes kutatásának láthatatlanná tétele, majd a Díj1 kiírásának megváltoztatása annak érdekében, hogy többet közösség témájú kutatással ne

lehessen pályázni, és a Szervezet3 órai részvételét követő intézkedések is azt támasztják alá, hogy az alperesi intézmény az uralkodó politikai irányvonalnak megfelelően az közösség témájú kutatásokat igyekezett korlátozni, illetőleg lehetőség szerint teljesen ellehetetleníteni mind ösztönző intézkedések, a publikációs támogatás megvonásával, mind az oktatók megfelelő edukálásával (a figyelmeztetéseket követően a továbbképzés lehetőségének felajánlása, illetve tanú3 esetében kötelezővé tétele) és példa statuálásával, de negatív következmények kilátásba helyezésével (ha tanú3 nem vonja vissza a támogatás iránti kérelmét, az negatívan befolyásolhatja a docensi kinevezését), végső soron akár a vallás1 szellemiséget kutatásukkal el nem fogadó oktatók eltávolításával is.

[106] Az alperes fellebbezési hivatkozásával szemben az elsőfokú bíróság a Díj1 kapcsán részletesen és alaposan megindokolta, hogy miért nem fogadta el az alperes védekezését: kiemelte a levelet, melyben tanú2t még az ünnepélyes díjátadóról és a prezentáció tartásának szükségességéről értesítették, mely cáfolja, hogy a korábbi években tapasztalt érdeklődés hiánya miatt maradt volna el a prezentáció. Ezen túl tanú1 és tanú3 tanúvallomása ugyancsak megerősítette, hogy a megváltozott körülmények oka a dékánhelyettes jelenléte volt a díjkiosztón és annak megakadályozása, hogy ő értesüljön a díjnyertes kutatás témájáról.

[107] Helyesen hivatkozott arra a felperes, hogy miután valószínűsítette a védett tulajdonságot és hátrányt, az alperest terhelte az Ebktv. 19. § szerint a bizonyítás mind a tekintetben, hogy a védett tulajdonság nem áll fenn, mind az okozati összefüggés hiánya, mind a tekintetben, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta. A Kúria precedensképes Kúria Mfv. 10.134/2019/5. számú határozata szerint ha a munkavállaló az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozik, a munkáltatónak a kimentést megelőzően lehetősége van a valószínűsített védett tulajdonság és a hátrány közötti okozati összefüggés hiányának bizonyítására, amely nem azonos a kimentésben foglalt feltételek bizonyításával

[108] Az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a védett tulajdonság nem áll fenn. Irreleváns, hogy a dékán nem olvasta a felperes cikkét, mivel annak címével és tárgyával tisztában volt. Ezen túlmenően egyértelműen megállapítható, hogy ő döntött arról, hogy a tanulmány a vallás1 szellemiséget sérti, hiszen a felperes 2025. április 9-i levelét a Intézményi Osztály1 illetékességből a dékán felé továbbította, ami egyértelműen igazolja, hogy ő volt a végső döntést hozó. Ezt a dékán tanúvallomása is megerősítette, aki azon kérdésre, hogy ki dönti el azt, hogy a vallás1 szellemiséget sérti-e, úgy nyilatkozott, hogy „én döntöm el”. Azon kérdésre pedig, hogy mi alapján dönti el, úgy felelt, hogy „azért mert hatalmam van rá”. Azt az alperesi tényállítást, hogy szabadon lehetett közösség témával foglalkozni, és az alperes soha nem szólt bele a témaválasztásba, a bizonyítási eljárás adatai kifejezetten cáfolták. Úgy nyilatkozott a dékán tanúvallomásában, hogy „az intézeti kultúra kell annyira fejlett legyen, hogy ilyen kérdések ne kerüljenek elő”. „Ilyen ügy konkrétan egyszer fordult elő, jelen perbeli esetben”. A vallás1 szellemiséggel kapcsolatos módosítás tárgyában kérdésre úgy nyilatkozott, hogy nem született az eljárásrendről semmilyen szabályzat, tudatosan nem, […] a szervezetnek kell ezt a fajta kultúrát kialakítani. „Érzék kell legyen a kollégákban, hogy bizonyos kérdések nem összeférhetőek. Úgy éreztem, hogy ezt ki kell tenni a falra”. tanú3 tanúvallomásában elmondta, hogy amikor a docensi kinevezését megtagadták, kért egy elbeszélgetést, a dékán pedig a rektor jelenlétében elmondta, hogy

igazából a nemi irányultságot kutató tudományos cikkeivel van probléma, az közösség téma nem fér bele a kutatásba. Az eset megtörténtét a dékán is elismerte tanúvallomásában és azt is, hogy javasolta az oktatónak, hogy olyan kutatásokat végezzen, ami egybeesik a vallás1 értékekkel. tanú1 tanúvallomása szerint 2023-tól 2025-ig apró lépésekben megvalósult, hogy nem teszik lehetővé, hogy ezekkel a témákkal foglalkozzanak. tanú2 tanúvallomása szerint felhívták a figyelmet arra hogy van olyan téma, amit nem érdemes kutatni. „Én nem mernék közösség tematikával előjönni.”

[109] Az alperes hivatkozásával szemben tanú3 tanúvallomása egyértelműen cáfolta, hogy a docensi kinevezés elmaradásának oka a vallási nyilatkozat aláírásának elmulasztása volt, mert a tanú elmondta, hogy a valódi ok a nem megfelelő témaválasztás volt. A tanú előadását a dékán nem cáfolta, azt tanúvallomásával maga is megerősítette. A dékán saját tanúvallomása szerint más tanulmányokkal szemben plusz pénzzel nem kívánta támogatni az közösség témájú tanulmányokat, tanú3sel egyeztetett is, hogy értse meg, mi a vallás1 tanítás, úgy érzi, hogy sikerült a kollégákkal megértetni ezt a bizonyos kari kultúrát.

[110] Nyilvánvalóan egy hallgató szakdolgozata más megítélés alá esik, mint az egyetem főállású oktatójának nemzetközi publikációja, akár a láthatóság, észlelhetőség tekintetében is. Az intézetvezető is elmondta tanúvallomásában, hogy a tanárok az egyetem arcai. egyéb érdekelt7 perbeli eseményeket követő publikációja pedig irreleváns, nem cáfolja a diszkriminatív intézményi mintázatot.

[111] Az alperes fellebbezési hivatkozásával szemben a felperes által indítványozott tanúk konkrét tényekről és történésekről számoltak be, tanúvallomásuk egyezett a többi tanú vallomásával és az okirati bizonyítékokkal is.

[112] Az alperes azzal kívánta cáfolni az okozati összefüggést, hogy állította, a felperes munkaviszonyának megszüntetéséről már korábban döntöttek. E tekintetben különös jelentőséggel bírt az, hogy a felmentő intézkedést az alperes egyrészt a pszichológus oktatók elmarasztalásával egyidőben hozta meg, másrészt pedig azt követően, hogy a felperes benyújtotta a támogatási kérelmét, ami visszautasításra került, majd azzal kapcsolatosan a felperes - tényleges indokolást kérve - többször fellépett. Ezzel szemben az alperes nem bizonyította, hogy már a publikáció megjelenése előtt ténylegesen és véglegesen megtörtént a felperes munkaviszony megszüntetéséről a döntés, sőt, ilyet, maga sem állított. Az alperes állítása szerint a döntés a felperes kiválasztásáról 2025. februárjában véglegesült, míg a felperes támogatás iránti kérelmét 2025. február 19-én nyújtotta be. A dékán kérdésre tanúvallomásában úgy nyilatkozott, az intézetvezető vetette fel 2024. év végén a versenyképességi átalakítás miatti intézkedéseket, az intézetvezetővel több egyeztetésük volt, akkor már elhangzott a felperes neve. Egyeztetés a felmondás megtörténte előtt is volt. Az intézetvezető tanúvallomása szerint 2024. decemberében felmerült a felperes szóbeli figyelmeztetése és a kollégák véleménye a felperesről, valamint mondta, hogy esetlegesen két-három kollégától létszámcsökkentés keretében meg lehet válni. [….] „Mi ezt akkor már februárban végeredményben megbeszéltük”. Helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy a tanúvallomások nem igazolják a korábbi döntést.

[113] Az elsőfokú bíróságnak a kiválasztással kapcsolatos megállapításait a körben kellett értékelni, hogy az alperes bizonyítási érdeke volt annak igazolása az Ebktv. 19.§ (2) bekezdése szerint, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta, ezért vizsgálni kellett azt az alperesi állítást, hogy gazdasági indok miatt döntött a munkaviszony megszüntetésről, de a kiválasztásban a felperessel kapcsolatos panaszok is szerepet játszottak. Általában a bírói gyakorlat szerint a felmondási ok vizsgálata nem jogosítja fel a bíróságot arra, hogy a munkáltató vezetésének körébe tartozó olyan kérdések eldöntésébe is beavatkozzék, amelyek a munkaügyi jogvita keretein kívül esnek. A munkaügyi jogvitában ezért nem lehet vizsgálni, hogy a megtörtént átszervezés, létszámcsökkentés célszerű volt-e, illetve hogy a munkáltató miért az érintett munkavállaló munkaviszonyát mondta fel, s miért nem valamely azonos munkakört betöltő munkatársának munkaviszonyát szüntette meg (MK. 95.). A perbeli esetben azonban az volt a vita tárgya, hogy a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat, az egyenlő bánásmód követelményét és a joggal való visszaélést megsértette-e, ezért az Mt. 285.§ (3) bekezdése, az Ebktv. 19.§-a fés az Mt. 7.§ (3) bekezdése alapján a vizsgálat szükséges volt.

[114] Az elsőfokú bíróság helytállóan értékelte a létszámcsökkentés terjedelmét, volumenét, időszerűségét és tényleges gazdasági hatékonyságát. Helyesen tulajdonított jelentőséget az elsőfokú bíróság annak, hogy a felperesen kívül az alperesi intézetben kizárólag egy oktató munkaviszonyát szüntették meg közös megegyezéssel, akivel kapcsolatban azonban sem bérteher, sem bérmegtakaritás egyáltalán nem jelent meg, mivel anyasága miatt hosszú évek óta nem dolgozott, nem kellett részére bérköltséget fizetni. Ezt a megállapítást az alperes nem is cáfolta fellebbezésében. Ugyancsak nem volt vitatott, hogy az alperesnél máshol ezidőben nem történt létszámcsökkentés, és az alperesi intézmény kifejezetten népszerű és emiatt megfelelő forrásokkal ellátott szervezeti egység volt. A bérköltség kapcsán helytállóan értékelte az elsőfokú bíróság, hogy más oktatóknak is azonos bére volt a felperesével, valótlan tehát az az alperesi állítás, hogy a felperes bére volt a legmagasabb, másrészről pedig a létszámcsökkentés állítólagos célja, a bérmegtakarítás csak a döntést követően jóval később, a jövőben valósul meg, legkorábban – az intézetvezető tanúvallomása szerint – a 2025. június 23-i közlést követően 2026. szeptemberében. Mindez az alperes döntésének szükségességét, racionalitását és a versenyképességi pótlékkal kapcsolatos érvelést kérdőjelezi meg. Ezen túlmenően az elsőfokú bíróság a tanúvallomások és okirati bizonyítékok helytálló együttes értékelésével jutott arra az álláspontra, hogy a versenyképességhez hozzájárul a kiemelkedő tudományos, kutatási teljesítmény, a magas szintű publikációk, a tudományos idézettség, mivel ezt konkrétan mérik a felsőoktatási intézményeknél és ez is – egy komplex szempontrendszer szerint, egyéb tényezők mellett – beleszámít a rangsorban elfoglalt helybe. Az intézetvezető is hangsúlyozta tanúvallomásában, hogy a tudományos tevékenység a versenyképesség részét képezi, az pedig senki által nem volt vitatott a perben, hogy a felperes kimagasló tudományos teljesítménnyel rendelkezik, melyet az alperesnél fennállt mintegy 18 éves foglalkoztatási jogviszony alatt sajátított el.

[115] A másodfokú bíróság a magatartási kifogások kapcsán hangsúlyozza, hogy a 2024. szeptemberi szóbeli figyelmeztetést követően nem történt alperesi intézkedés és a 2025. februári panaszlevelet követően sem, melyet a dékán tanúvallomása is megerősít, sőt, a panaszt a felperessel nem is ismertették és az alperes azt ki sem vizsgálta. Az intézetvezető

tanúvallomása szerint a diákok véleményének ő maga sem tulajdonít akkora jelentőséget. Ezen túlmenően nem ismert, hogy a többi oktatóval szemben milyen panaszok merültek fel. A felmentés időszerűsége is cáfolja az alperes bizonyítását: mindenekelőtt az, hogy a felperes támogatási kérelmének benyújtását, visszautasítását, majd azzal kapcsolatosan a felperes indokolást kérő leveleit időben szorosan követte a felmondás. Emellett az is lényeges, hogy a felmentő intézkedést az alperes az közösség témában publikáló pszichológus oktatók elmarasztalásával egyidőben hozta meg, továbbá, hogy valamennyi pszichológus oktató munkaviszonya a konfliktust követően röviddel szintén megszüntetésre került.

[116] A másodfokú bíróság egyetértett azzal az ítéleti megállapítással is, hogy az Ebktv. 10.§ (3) bekezdése szerinti megtorlás is megállapítható a bizonyítási eljárás adatai alapján: megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget. A megtorlás tilalmának az a célja, hogy jogorvoslati lehetőséget biztosítson azon magatartások ellen, amelyek a diszkrimináció ellen fellépő, vagy az eljárásban közreműködő személynek okoznak hátrányt, arra irányulnak, vagy azzal fenyegetnek. A védelem tehát azokra is kiterjed, akik nem rendelkeznek az Ebktv. 8. §-ában meghatározott valamely védett tulajdonsággal, de azért szenvednek hátrányt, mert az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emeltek, eljárást indítottak vagy abban közreműködtek. Egyértelműen igazolt, hogy a felperes az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt emelt kifogást, mert nem értett egyet azzal, hogy a tudományos kutatása a vallás1 szellemiséget sértette és a publikációs támogatást emiatt nem fizették ki részére. A vallás1 szellemiségnek megfelelő meggyőződés és magatartás a Tanács a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelve (2000. november 27.) 4. cikk (2) bekezdése és az Ebktv. 22.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adott esetben valódi, törvényes és igazolt foglalkozási követelmény lehet, tekintettel a szervezet szellemiségére, ami a törvényi feltételek megvalósulása esetén eltérő bánásmódként nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek. Így a felperes levelei, kifogás emelései egyértelműen az egyenlő bánásmód körében kerültek előterjesztésre. Az egyenlő bánásmód miatti kifogás emelésnél nem tényállási elem a fellépés alapos volta, ezért abban a bíróságoknak nem kellett állást foglalniuk. A felperes nem nyugodott bele az elutasításba, hanem folyamatosan kérte annak megfelelő indokolását, majd ezt követően röviddel az alperes megszüntette a munkaviszonyát, anélkül, hogy érdemben foglalkozott volna a panasszal. A bizonyítási eljárás adatai, tanú3 és tanú1 tanúvallomása, valamint az okirati bizonyítékok altámasztják, hogy az alperes vezetése az egyetem integritását sértőnek találta a vallás1 szellemiséggel kapcsolatos kérdésfeltevést és vitát az közösség kutatásokkal összefüggésben, amelyet nehezményeztek. A kifogás emelés és a jogsérelem között az összefüggés megállapítható a már korábban értékelt bizonyítékok alapján.

[117] A másodfokú bíróság utal arra, hogy abban az esetben, amennyiben védett tulajdonság nem lett volna megállapítható, a joggal való visszaélést támasztanák alá a bizonyítási eljárás adatai az Mt. 7.§ (3) bekezdése szerinti speciális bizonyítási szabályok alapján. Az alperes magatartása ebben az esetben megvalósította volna az Mt. 7.§ (1) bekezdés szerinti tényállást, mely szerint joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására,

véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet. Joggal való visszaélést megvalósító joggyakorláskor a hátrány valójában valamely egyéni körülményhez kapcsolódik, például a munkavállalóval való véleménykülönbségen, konfliktuson alapul. Ezek közös jellemzője az alá-fölé rendeltséggel, a függőséggel, kiszolgáltatottsággal kapcsolatos helyzet megléte; az okozott hátrányt az adott jogviszony hierarchikus jellege okozza (5/2017. (XI. 28.) KMK vélemény). A felperes tudományos kutatása és annak publikációja része a véleménynyilvánítás szabadságának (1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény 10. cikke és 2019. november 5-i Herbai kontra Magyarország ügy), ezen túl az alperes több levelet írt az alperesnek, melyben vitába szállt az alperes minősítését érintően, mely szerint az sérti a vallás1 szellemiséget. A felperes leveleire választ nem kapott, a már korábban hivatkozottak szerint bizonyított, hogy az alperes a kérdésfeltevést helytelenítette és integritási kockázatnak tekintette. Ezt követően röviddel megszüntette a munkaviszonyt, olyan hivatkozással, amivel kapcsolatban a korábban kifejtettek szerint gazdasági szükségszerűséget nem igazolt. A felperes bizonyította a tilalom megsértésének alapjául szolgáló tényt, körülményt és a hátrányt, míg az alperes nem tudta bizonyítani, hogy a felperes által bizonyított tény, körülmény és a hátrány között okozati összefüggés nem áll fenn.

[118] A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Záró rész

[119] A sikertelenül fellebbező alperes a Pp. 83. § (1) bekezdése alapján köteles a pernyertes felperes másodfokú perköltségét megfizetni, melynek összege a felperes fellebbezési ellenkérelmében és tárgyaláson tett költségfelszámításán és a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi és kamarai jogtanácsosi költségről szóló 17/2024. (XII. 9.) IM rendelet 2. §-án alapul.

[120] A fellebbezési illeték összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 46. § (1) bekezdésén alapul. A tárgyi költségfeljegyzési jogos perben le nem rótt fellebbezési illetéket az alperes Itv. 5.§ szerinti személyes illetékmentessége folytán – figyelemmel a Pp. 102. § (6) bekezdésére – a Magyar Állam viseli.

[121] Az ítélet elleni fellebbezést a Pp. 365. § (2) bekezdése kizárja.

Budapest, 2026. június 18.

dr. Vajas Sándor s.k.	dr. Kulisity Mária s.k.	dr. Kovács Edit s.k.
a tanács elnöke	előadó bíró	bíró